GİRİŞ

Milli gelir ve dolayısıyla kişi başına gelir seviyesinin düşüklüğü, işsizlik, vergi benzeri parasal yükümlülük oranlarının yüksekliği ve türlerinin çokluğu, sigorta primi oranlarının yüksekliği, sigortalı çalışma ve sigortalı çalıştırma bilincinin yeterince yerleşmemiş olması, bölgeler ve sektörler itibariyle emek seyyaliyeti, kalifiye işgücü sıkıntısı gibi nedenlerin beslediği kayıt dışı istihdam, önemli bir sosyal ve ekonomik yara olarak ülkemiz düşünenlerinin ve uygulayıcılarının gündemlerini meşgul etmeye devam etmektedir.

Kayıt dışı istihdam, bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında çalışması ve bu kuruma prim ödemesi gerekenlerin, mevzuata aykırı olarak sistemden tamamen gizlenmesi biçiminde ortaya çıkabildiği gibi, prim matrahını teşkil eden parasal değerlerin yahut çalışma gün sayılarının bir kısmının gizlenmesi şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. Kaybeden, her durumda, çalışma hayatı içerisinde yer alan bireyler, devlet ve ilgili sosyal güvenlik kurumları ve dolayısıyla toplum olmaktadır. Kayıt dışı istihdamda, Sosyal Sigortalar Kurumu prim kaybına uğrarken, çalışanlar sigortalılık haklarını kaybetmektedirler. Denetim sonucu mevzuata aykırı işlev ve bildirimleri ortaya çıktığında da kaybedenin işveren olacağı açıktır.

Sosyal güvenlikten yoksun olarak çalışanlar, çeşitli nedenlerle çalışamaz duruma düştüklerinde hak arama yoluna başvurduklarında, zamanaşımı, delil bulunamaması, hak alma sürecinin uzaması gibi sebeplerle, haklarını alamamaktalar; ve dolayısıyla sisteme devlete küskünlük duygusuna kapılmaktadırlar. Devlet, kayıt dışı istihdam sebebiyle gelir kaybına uğramanın yanında imaj kaybına da maruz kalmaktadır. Öte yandan, prim gelirlerinin kayıt dışı istihdam sebebiyle düşük kalması, sosyal güvenlik hizmetlerinde istenilen kaliteye ulaşılmasını engellemekte, kalitesiz hizmet insanları sosyal güvenlik sistemlerinden uzaklaştırmaktadır. Kısacası, sebep sonuca, sonuç da sebebe dönüşerek kısır döngüye neden olmaktadır.

Bu araştırmamızdaki amaç, son yıllarda hızlı artış gösteren özel eğitim/öğretim kurumları/okullarının mevzuatının araştırılması, Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatı doğrultusunda inceleme yapılmasında uygulanabilecek verilerin açıklığa kavuşturulmasıdır.

ÜLKEMİZDE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARI

1980 sonrası uygulanan ekonomik ve sosyal politikalara uygun olarak özel eğitim – öğretim kurumlarında hızlı artışlar kaydedilmiş; gelir dağılımındaki dengesizlikler, fırsat eşitliğinin bozulması, bütçeden eğitime yeterli kaynak aktarılamaması, üniversiteye girebilmek için özel eğitimin – artık – zorunluluk oluşturması gibi nedenlerle özel eğitim-öğretim kurumlarının sayıları ile birlikte bu kurumlarda çalışan öğretmen ve personel sayıları da artmıştır. Ülkemizde, diğer bir çok hizmet sektöründe olduğu gibi özel eğitim alanında da kaçak işçi çalıştırma eğilimi yüksektir. Özel sektör tarafından işletilen özel eğitim kurumları ile özel kreş, özel rehabilitasyon merkezi çalışanları, özel yurtlarda çalışanlar ile özel öğretim kurumlarında öğretmenler dışında çalışan personele ilişkin sayısal veriler temin edilememiştir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı verilerinden 1999-2000 öğretim yılında özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmen sayısı ile okul/kurum sayısı temin edilmiş; aşağıda gösterilmiştir.

ÖZEL ÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARI					
(1999 – 2000 Öğretim Yılları)					
EĞİTİM KADEMESİ	**OKUL/ KURUM SAYISI**	**ÖĞRENCİ SAYISI**			**ÖĞRETEN SAYISI**
		TOPLAM	**ERKEK**	**KIZ**	
OKULÖNCESİ	**637**	**14585**	**7742**	**6843**	**1277**
İLKÖĞRETİM	**681**	**175272**	**96670**	**78602**	**12172**
ORTAÖĞRETİM TOPLAMI	**470**	**56657**	**31213**	**25444**	**9415**
GEN.ORTA ÖĞR.	446	54633	29844	24789	9243
MES.TEK.LİSE	24	2024	1369	655	172
ÖRGÜN EĞİTİM TAPLAMI	**1788**	**246514**	**135625**	**110889**	**22864**
ÖZELDERSANELER	1730	488284	278557	209727	16395
ÖZEL KURSLAR	2895	1195882	905096	290786	20189
MOT.TAŞ.SÜR.KUR	1606	1021386	822072	199314	17258
MUHTELİF KURSL.	1289	174496	83024	91472	2931
YAYGIN EĞİTİM TOPLAMI(*)	**4625**	**1684166**	**1183653**	**500513**	**36584**
GENEL TOPLAM	**6413**	**1930680**	**1319278**	**611402**	**59448**

(*)Yaygın eğitim Kurumlarına ait öğrenci sayıları 1998-1999 öğretim yılı sonu itibariyle verilmiştir.

Kaynak : Milli Eğitim Bakanlığı İstatistik Verileri

Yukarıdaki tabloya bakıldığında Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 1999-2000 öğretim yılında özel öğretim okul ve kurumların sayısı 6.413; öğretmen sayısı 59.448' dir. Bakanlık verilerinde özel öğretim okullarında/kurumlarında çalışan öğretmenlerin dışında hizmetli, şoför, büro personeli, teknisyen .. gibi diğer personel sayısı yer almamaktadır. Her bir özel kurumda/okulda öğretmenlerin dışında ortalama beş personel çalıştırıldığı düşünüldüğünde 6.413x5=32.065 kişi daha çalıştığı; ve dolayısıyla toplam çalışanların da 32.065+59.448=**91.513** kişi olduğu hesaplanacaktır.

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü verilerine göre 31.12.1999 tarihinde (1999/3. dönem bordro sonuçlarına göre) 8210- kodlu hususi okullar, çocuk yuva ve bahçeleri işkolundan kuruma bildirilen toplam sigortalı sayısı 72.855'dir. Milli Eğitim Bakanlığı verileri ile özel öğretim kurumlarında –hesapladığımız- çalışanların sayısı karşılaştırıldığında **18.658 çalışanın sigortasız –kaçak- çalıştırıldığını söyleyebiliriz.**

Diğer yandan, Milli Eğitim bakanlığı gözetimi ve denetimindeki gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince kurulmuş özel eğitim kurumları (zihinsel, konuşma, görme .. gibi özürlüler için açılmış kurumlar) ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü gözetimi ve denetimi altındaki özel rehabilitasyon Merkezleri ve aynı Genel Müdürlüğün gözetim ve denetimindeki Çocuk Kreşleri, Gündüz bakım Evleri ile Özel Çocuk Kulüpleri ile Milli Eğitim Bakanlığı denetimindeki dernek, vakıflarla, gerçek ve özel tüzel kişilerce kurulmuş öğrenci yurtlarında çalıştırılan personel de yukarıda Milli Eğitim Bakanlığı verilerine dayanılarak yaptığımız hesaplamada yer almamaktadır. Dolayısıyla, özel eğitim kurumlarında, özel rehabilitasyon merkezlerinde, özel kreşlerde ve özel yurtlarda çalıştırılan işçi (personel) sayısı, hesapladığımız rakama eklendiğinde –şüphesiz- kaçak işçi sayısının çok daha büyük rakamlara ulaştığı görülecektir.

BİRİNCİ BÖLÜM

625 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

1 – Yasal Dayanakları

Ülkemizde 08.06.1965 tarih, 12026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 625 sayılı "Özel Öğretim Kurumları Kanunu" ile faaliyet gösteren özel öğretim kurumları, 1980 sonrası uygulanan ekonomik ve sosyal politikalara paralel olarak sayılarında hızlı artışlar kaydedilmiştir. Uygulamada kaynaklanan sorunların çözümü amacıyla 16.06.1983 tarih 2483 sayılı, 11.07.1984 tarih 3035 sayılı, 05.11.1985 tarih 3236 sayılı kanunlar ile 27.02.1986 tarih 254 sayılı ve 27.05.1988 tarih 326 sayılı Kanun hükmünde Kararnamelerle 625 sayılı yasada değişiklikler yapılmıştır.

23.06.1985 tarih, 18790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde peyderpey değişiklik yapılmış – tespit edebildiğimiz kadarıyla – en son değişiklik 09.09.1999 tarih 23811 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

2 – Yasa Kapsamı

30.04.1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuncun 9'uncu maddesinin (m) fıkrasında ana hizmet birimi olarak adı geçen "Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü"nün görevi, aynı kanunun 22'nci maddesine göre, " Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bakanlığa verdiği görev ve hizmetleri yürütmek"tir.

625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun değişik 1'inci maddesi, kanun kapsamını belirlemektedir. Buna göre, 625 sayılı Kanun, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olan gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri ve özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılan

- Okul öncesi eğitim kurumları
- İlköğretim kurumları,
- Ortaöğretim kurumları,
- Ortaöğretim düzeyinde haberleşme ile öğretim yapan kuruluşları,
- Çeşitli kursları,
- Dershaneleri,
- Öğrenci etüt eğitim merkezlerini,

- Biçki dikiş yurtlarını,
- Benzeri kurumları

Kapsadığı gibi, bunların kurum açma, öğretime başlama, eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel eğitim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi konularındaki hükümleri kapsar.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 2'nci maddesi de "Kapsam" başlığı altında "Bu yönetmelik, TC. uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen kişiler tarafından açılan okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim kurumları, milletlerarası öğretim kurumu ve bu düzeyde haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, dershaneler, öğrenci etüde eğitim merkezleri ve benzeri kurumlarla diğer okulları kapsar." hükmünü içermektedir. Yönetmeliğin amacı da, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış ve işleyişiyle ilgili esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin 4'üncü maddesi, "Kurum"u, "okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim kurumları, kurslar, dershaneler ve öğrenci etüd-eğitim merkezleri", "Okul"u, "anaokulu, ilköğretim okulu, lise ve dengi okullar ile milletlerarası özel okullar", "Kurucu"yu, "kurumun sahipleri bulunan ve adına kurum açma belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişi", "Kurum temsilcisi"ni, "özel hukuk tüzel kişiliği adına seçilen kişiler", "Kurum Personeli"ni, "genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, zümre başkanı, öğretmen, uzman ve usta öğreticiler" biçiminde tanımlamıştır. Aynı madde, "uzman öğretici"yi, "alanında yüksek öğrenim görmüş öğreticiler", "usta öğretici"yi de "alanında öğrenim gördüğünü belgelendirenler veya alanında sertifika sahibi olan öğreticiler" olarak tanımlamıştır. "Ön izin"ise, "Bakanlıkça öğretmen, uzman veya usta öğreticilere verilen görev ve yeterlilik belgesini" ifade etmektedir.

Özel öğretim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altındadırlar. Bu kurumlar, sadece kazanç sağlamak amacına yönelik faaliyet düzenleyemezler.

3 – Özel Öğretim Kurumlarının Açılması, Devri ve Nakledilmesi

3.1 – Özel Öğretim Kurumlarının Açılması

625 sayılı Kanunun değişik 3'üncü maddesi, özel öğretim kurumu açmayı, Milli Eğitim Bakanlığından alınacak "kurum açma izni"ne

bağlamıştır. Yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler tarafından yahut ortakları arasında yabancı uyrukluların bulunduğu ve yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebileceği milletlerarası öğretim kurumlarının açılabilmesi, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çerçevesinde, Bakanlar Kurulunun izni ile açılabilir.

Bu okullarda yönetim, eğitim ve öğretim faaliyetleri, öğrenci, öğretmen ücretleri ve diğer hususlarla ilgili işlemler, kurum idaresince hazırlanan esaslara göre yürütülür. Kanunun 7'nci maddesi, özel öğretim kurumu açacak ya da devralacak gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerin temsilcilerinde aranacak şartları belirlemiştir. 8'inci madde, öğretim kurumunca kullanılacak binalar hakkında hükümler içermekte, özel öğretim kurumlarının öğrenci sayılarının Milli Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın artırılamayacağı hükmünü getirmektedir.

Özel öğretim kurumlarının 8'inci madde ile belirlenen şartları koruyup korumadığı, bu kanunun 43'üncü maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak teftişlerde dikkate alınmaktadır. Kurumlara ait yapı ya da yapılar içinde, iki ayrı kurucuya (gerçek veya tüzel kişiye) ait aynı ya da farklı derecede yahut nitelikte okul bulunamaz. Eğitim-öğretim ve yönetim bakımından sakınca görülmediğinin teftiş raporlarıyla tespit edilmesi halinde, bir kurucuya ait yapı veya yapılar içinde farklı derecelerde özel öğretim kurumları bir arada bulunabilir. Aynı gerçek yahut tüzel kişiye ait olsa bile, aynı yapı yahut yapılar içinde aynı derecede okul bulunamaz. Benzer hükümler, Yönetmeliğin 16 ve 17'nci maddelerinde bulunmaktadır.

Bir özel öğretim kurumunda öğretime başlanabilmesi, Milli Eğitim Bakanlığından alınacak "öğretime başlama izni"ne bağlıdır. Bunun için gerekli belgelerle en geç öğretim yılı başından üç ay önce anılan bakanlığa müracaat edilir. Öğretime başlama izni alınmadıkça kuruma öğrenci kaydı yapılamaz.

Öğretime başlama iznini düzenleyen 10'uncu madde, bu iznin verilmesini aşağıdaki şartların yerine getirilmesine bağlamış bulunmaktadır:

♦ Açılacak özel öğretim kurumuna ait ders araç ve gereçleriyle, laboratuar-ların, kitaplığın ve beden eğitimi imkanlarının amaç ve ihtiyaca yeterli olduğunun **kesin teftiş raporuna bağlanması,**

♦ **Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmetlilerinin sayı ve nitelik yönünden uygun bulunması ve bu kurumda çalışacakları hususunun usulüne göre belgelenmesi,**

♦ Kurumun yönetmelikleriyle müfredat programının Bakanlıkça incelenip onanmış olması.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 ve 6'ncı maddeleri de, kurum açma şartları hakkında daha teferruatlı hükümlere yer vermiştir. Buna göre, gerçek kişilerde kurucunun kendisi, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi, 5'inci maddede sayılan belgeleri tamamlayarak ilgili Valiliğe müracaat eder. İlgili Valilik, 6'ncı madde uyarınca gerekli inceleme raporlarını dosya halinde Milli Eğitim Bakanlığına gönderir. Bakanlıkça uygun görülenlere "**kurum açma izni**" verilir.

Yönetmeliğin 7'nci maddesi, kurum açma iznin zamana bağlı olmadığını, bu izni alıp üç yıl içinde "**öğretime başlama izni**" almayan kurucunun kurum açma izninin geri alınacağını belirtmektedir.

Özel öğretim kurumlarının açılabilmesi için öngörülen şartları yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak müeyyide, Türk Ceza Kanununda gösterilmiştir. Türk Ceza Kanununun 261'inci maddesine göre, "Kanun ve nizamlara aykırı olarak mektep veya dershane açanlar, açılan mektep veya dershane kapatılmakla beraber altı aydan iki seneye kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ruhsatsız öğretmenlik edenlerle bunları istihdam eyleyenlere de aynı ceza verilir. Mükerrerler hakkında verilecek ceza bir sene hapisten aşağı olamaz."

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Kayıt-Kabul" Başlıklı 65'inci maddesinin (A) fıkrasının 3'üncü bendinin ikinci paragrafı gereğince, **özel Türk İlköğretim okullarının bünyesinde en az bir anasınıfı şubesi açılması mecburidir.** Bu şubenin veya açılabilecek diğer şubelerin her birinin öğrenci sayısı, ilköğretim birinci sınıftaki bir şubenin öğrenci sayısından fazla olamaz.

3.l.l - Mali Teminat

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 73'üncü maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre, hangi derece ya da türde olursa olsun özel öğretim kurumu açacak gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler açacakları her kurum için, Yönetmelik ekinde yer alan (Ek:VI) numaralı tabloda belirtilen miktardaki teminatı vermek zorundadırlar. Öğrenci kontenjanı 300'ün altında olan kurumlar için 301 öğrenci var kabul edilerek teminat miktarı Ek:VI numaralı

tabloda belirtildiği gibi hesaplanır. Bu kabul, 301 öğrenci kontenjanı verildiği anlamına gelmez. Özel öğretim kurumlarından, türlerine göre Ek:VI numaralı tabloda belirtilen miktar kadar Türk Lirası karşılığı teminat istenir.

Kurumun ödeyeceği mali teminat miktarı, özel öğretim kurumunun her bir türü için belirtilen mali teminat kat sayısının, öğrenci sayısı ve memur maaş kat sayısı ile çarpımı neticesinde bulunur. Bakanlık, mali teminat miktarını beş misline kadar yükseltmeye yetkilidir. Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ile birinci sıradan taşınmaz mal ipoteği teminat olarak kabul edilir. (9.9.1999/23811 R.G.)

3.1.2 - Sermaye Şartı

Yönetmeliğin 74'üncü maddesi uyarınca, açılacak kurumların en az ödenmiş sermayeleri, açılış sırasında kurucuların gösterecekleri 73'üncü maddedeki teminat miktarlarının %50'sinden az olamaz. Kurucu, bu şartı açacağı her kurum için ayrı ayrı yerine getirmek zorundadır. En az ödenmiş sermaye miktarlarını, teminat miktarlarına kadar yükseltmeye Milli Eğitim Bakanlığı yetkilidir. (23.6.1985/18790 s.RG)

Kalkınmada öncelikli yörelerde açılacak kurumlar ile kamu yararına çalışan tüzel kişiler tarafından açılacak kurumlar için kuruculardan, 73'üncü maddede belirtilen teminat miktarlarının %50'si alınabilir. Bu konularda karar vermeye de yine adı geçen Bakanlık yetkilidir. (15.2.1997/22906 s.RG)

3.1.3 - En Az Ödenmiş Sermayenin Tespit Edilmesi

Özel hukuk tüzel kişileri tarafından sermaye olarak konulan taşınır ve taşınmaz malların değerlerinin hesaplanmasında, bilançolarında eğitime ayrılan bölümde ödenmiş sermayelerini gösteren miktar esas alınır. Gerçek kişiler tarafından sermaye olarak konulan taşınır ve taşınmaz malların değerlerinin hesaplanmasında, bilançola-rında eğitime ayrılan bölümde ödenmiş sermayelerini gösteren miktar esas alınır. Gerçek kişiler tarafından sermaye olarak konulan taşınır ve taşınmaz malların değerlerinin hesaplanmasında, ticaret mahkemesince tespit olunacak bedel esas alınır.
Tüzel kişilerin istemeleri halinde sermaye olarak konulan taşınır ve taşınmaz malların değerini ticaret mahkemelerine tespit ettirebilirler. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

3.1.4 - Sosyal Tesisler ve Donanım Zorunluğu :

i) İdari bölümler

Özel öğretim kurumu binalarının yönetim bölümlerinde kurumun özelliğine ve görevli yönetici personele göre bulunması zorunlu olan kısımlar, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 78'inci maddesine göre, Atatürk köşesi, kurucu veya kurucu temsilcisi odası, genel müdür odası, genel müdür yardımcı odası, müdür, Müdür yardımcıları odaları, öğretmenler odası, rehberlik servisi odası, büro hizmetleri odası, arşiv, dosya odası ve depo, ambar, misafir odası, yardımcı hizmetliler odası teksir-fotokopi ve diğer eğitim araçları odasıdır. (9.9.1999/23811 S.R.G.)

ii) Diğer Bölümler

Özel öğretim kurumlarında yönetim bölümleri dışında kurumun özelliğine göre aşağıdaki bölümler bulunur.

Okul öncesi eğitim kurumlarında; Oyun odası, uyku odası (anaokullarında isteğe bağlı), yemek odası, doktor bölümü, sağlık odası, mutfak, sosyal hizmet uzmanı, psikolog odası, oyun bahçesi, hizmetli odası, büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası depo ve ambar, çocuk bakıcı odası, yeteri kadar lâvabo ile tuvalet ve pisuvar

İlköğretim ve orta öğretim okullarında; Zorunlu ve seçmeli derslere yetecek sayıda derslik, öğretmenler odası, ana sınıf dersliği, rehberlik servisi odası, beden eğitimi salonu, laboratuvar, kütüphane, doktor bölümü, sağlık odası, müzik dersliği, resim dersliği, işlik oyun bahçesi, kantin, kapalı spor salonu, yemekhane, yatakhane, büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası, yardımcı hizmetliler odası, çok amaçlı salon, mutfak, depo ve ambar, yeteri kadar lâvabo ile tuvalet ve pisuvar, misafir odası

Mesleki ve teknik lise binalarında; ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının ilgili kısımlarına ek olarak, okulların özelliklerine göre uygulama derslikleri de bulunur.

Fen lisesi binalarında; ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının ilgili kısımlarına ek olarak, özel araştırma odaları da bulunur.

Özel dershanelerde; derslik (en az 3), laboratuvar (isteğe bağlı), kitaplık öğretmenler odası, rehberlik, ölçme değerlendirme odası, büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası, yeteri kadar lâvabo ile tuvalet ve pisuvar, yardımcı hizmetler odası kantin

Özel kurslarda; derslik, öğretmenler odası, laboratuvar (kursun özelliğine göre) uygulama dersliği, büro hizmetleri arşiv ve dosya odası, kitaplık, kantin yeteri kadar lâvabo ile tuvalet ve pisuvar.

Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde; Derslik (en az 2), öğretmenler odası, büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası, kantin, kütüphane, yeteri kadar lâvabo ile tuvalet ve pisuvar. Uygulanacak etkinliğe göre; çok amaçlı salon, beden eğitimi salonu, kapalı spor salonu, resim atölyesi, müzik salonu veya uygulama dersliği.

Fen liselerinde; öğrencilerin ileri derecede araştırma yapabilmesi için fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları kurulur. Ayrıca, elektronik, yabancı dil laboratuvarları ile resim ve teknik atölyeleri de bulundurulur. İmkanları müsait olduğu takdirde, bilgisayar laboratuvarları da kurulabilir. (23.6.1985/18790 S.R.G)

Yukarıda belirtilen kısımlara ait araç-gereçler, Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi'nde düzenlenir. (9.9.1999/23811 R.G.)

iii) Derslik Başına En Çok Öğrenci Sayıları

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 83'üncü maddesi uyarınca;

Öğrenci sayısı;

- okul öncesi eğitim sınıflarında **25**,
- ilköğretim okulu sınıflarında ve hazırlık sınıflarında **36**,
- diğer sınıflarda **40**,
- özel eğitim sınıflarında **12**,
- fen liseleri sınıflarında **24** öğrenciyi aşamaz.

Kurs, dershane ve öğrenci etüt eğitim merkezlerindeki bir dersliğe düşen öğrenci sayısı en fazla **30**'dur. (9.9.1999/23811 R.G)

3.2 – Öğretime Başlama

Kurum açma izni alan kurucunun veya temsilcisinin öğretim başlama izni alabilmesinin şartları, Yönetmeliğin 9'uncu maddesinde gösterilmiştir. Bunlardan, konumuz bakımından önem taşıyan **"idareci, kurumun faaliyet göstereceği derslere giren öğretmenlerden en az üçte birinin, asıl görevli**

aylık ücretli öğretmen, uzman veya usta öğreticilere ait tayin teklifleri ile varsa ders saati ücretli öğretmen, uzman veya usta öğretici çalışma izni teklifleri ile ilgili valiliğe müracaat edileceği" hükmünü ihtiva eden (f) fıkrasıdır.

Bir özel öğretim kurumunda öğretime başlayabilmek için gerekli belgelerle en geç öğretim yılı başından üç ay önce bakanlığa başvurulur. Okul öncesi öğretim kurumları, kurslar ve öğrenci etüde eğitim merkezlerinin öğretim yılı başı her ayın ilk iş günüdür. Öğretime başlama izni alınmadıkça kuruma öğrenci kaydı yapılamaz ve öğretime başlanamaz. İlköğretim okulu, lise ve dengi okullar için öğretim yılının 15'inci gününden sonra verilen öğretime başlama izinleri, ertesi ders yılından itibaren geçerlidir.

Yönetmeliğin 11'inci maddesi, özel okullara öğretime başlama izninin Bakanlık Müfettişlerince; diğer kurumlara ise, ilköğretim müfettişlerince düzenlenecek **nihai rapora** istinaden Bakanlıkça verileceğini belirtmiştir. Bahis konusu yönetmeliğin 12'nci maddesi uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığınca öğretime başlama izni alan kurucuya ait **ruhsatname** düzenlenerek bir adedi kurucuya verilir, bir adedi Bakanlığa gönderilir ve bir adedi de valilikte saklanır. Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında il emniyet müdürlüğüne de bir nüsha gönderilir.

Yönetmeliğin 13'üncü maddesi, öğretime başlama izninin iptal edileceği halleri belirlemiştir. Buna göre, öğretime başlama izni almış olan bir kurum;

- İki yıl içinde öğretime başlamazsa
- Öğretime başladıktan sonra ara verirse
- İznin alınış amacından başka amaçlarla kullanıldığı teftiş raporlarıyla anlaşılırsa,

Öğretime başlama izni iptal edilir.
Bir yıl içinde yeniden öğretime başlama izni almayan kurum kapatılır

3.3 – Kurumların Devredilmesi ve Taşınması

3.3.1 - Kurumların Devri

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, 22'nci maddesi ile getirdiği hükümlerle, özel öğretim kurumlarının devrini, şekil şartlarına bağlamıştır. Buna göre, kurum, ancak kuruculuk şartlarını haiz olan başka gerçek veya tüzel kişiye devredilebilir. Maddenin 1'inci fıkrasının

(d) ve (f) bentlerinin burada zikredilmesinde fayda vardır. Söz konusu fıkra hükümleri, diğer fıkralarda öngörülen belgelerle birlikte, **idareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin yenilenen teklif evrakı ile kurumun sigorta primi borcu bulunmadığını gösterir resmi belgenin de valiliğe sunulmasını amir bulunmaktadır.**

Devir izninin vermeye ilgili valilik yetkilidir. Ruhsatnamenin bir nüshası Bakanlığa gönderilir. Kurucu temsilcisi (işveren vekili) değişiklikleri de, başvuru üzerine valilik tarafından yapılır.

3.3.2 - Bina Nakli (Adres Değişikliği*)*

Yönetmeliğin 23'üncü maddesi gereğince, kurum açma izni bölümünde bina ile ilgili şartlara ve belgeleri dayalı olarak Bakanlığın izni ile bina nakli veya kapasite artırımı yapılabilir. Bu izin işlemi tamamlanmadan yeni bina veya binalarda öğretime başlanamaz, öğrenci kaydedilemez. Yangın, deprem, sel, sağlık sebepleri ile tahliye kararı gibi hallerden dolayı binayı ani olarak terk etme durumunda kurum, valiliğin müsaadesini almak kaydıyla, faaliyetine bir yılı geçmemek üzere geçici olarak başka bir binada devam edebilir.

Kurumun il veya ilçe dışına nakli, nakledilmek istenen yer ile ilgili kurum açma izni şartlarının yerine getirilmesiyle mümkündür. Bu konuda tanzim edilen dosya, **idareci ve öğretmen teklifleri de yenilenerek** valilik görüşü ile birlikte Bakanlığın onayına sunulur.

3.4 – Özel Öğretim Kurumlarının kapatılması

625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12, 14, 15, 16, 17 ve 18'inci maddeleri, özel öğretim kurumlarının denkliğinin kabul edilmesi, kapanması, kapatılması ve devletleştirilmesi ile ilgili hükümler içermektedir. Söz konusu maddelere göre, özel okullar, öğretime başlandığı yıl içerisinde genel teftişe tabi tutulurlar. Yönetmeliğin "Devir-Teslim" başlıklı 32'nci maddesine göre **kapanan veya kapatılan kuruma ait mühürlerin, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili tüm defterlerin, dosyaların ve diğer evrakın en geç bir ay içinde ilgili valiliğe devir ve teslimi zorunludur.**

Yönetmeliğin 29'uncu maddesi uyarınca, kurucu gerçek kişi veya tüzel kişi temsilcisi, okullarda en az altı ay önce, okullar dışındaki kurumlarda bir öğretim döneminde uygulanan eğitim süresinin toplamı gün sayısı kadar önce Bakanlığa, kurumun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine yazılı olarak

bildirmek şartıyla kurumunu kapatmak isteğinde bulunabilir. Valilik tarafından yapılacak inceleme sonucunda kurumun öğrenci, yönetici, öğretmen ve diğer personeli ile özlük ve sair hakları açısından ilişiğinin kalmadığının bildirilmesi halinde uygun görüldüğü takdirde kurum Bakanlıkça kapatılır. Kurumun faaliyetlerinden dolayı vergi, sigorta primi borcunun bulunmadığını ve icra dairelerinden herhangi bir takibatının olmadığına dair ilgili dairelerden alınacak resmi belgelerin ibrazı halinde bakanlıkça mali teminatı iade edilir.

"Kademeli Kapatma" başlıklı 30'uncu madde, kapatma kararının alındığı tarihi takip eden öğretim yılından itibaren ve ilk sınıfından başlamak üzere, okulun mevcut öğrencileri normal süresi içinde mezun oluncaya kadar kademeli olarak kapatılır. Kademeli kapatma kararı alınmış bulunan okul, kapatılmamış sınıflara naklen öğrenci alabilir.

4 – Vergi Muafiyeti

625 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin değişik ikinci fıkrası uyarınca özel kreşler, anaokulları, ve meslek teknik okulları ile kalkınmada öncelikli yörelerde açılacak okullar, öğretim faaliyetlerine başladıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle gelir vergisi ve kurumlar vergisinden muaf tutulurlar. Kalkınmada öncelikli yöreler dışındaki yerlerde açılacak özel okullar için muafiyet süresi bir yıldır.

5 – Özel Öğretim Kurumları Personeli

Bahse konu kanunun 21 ve takip eden maddeleriyle Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Kurum Personelinin Nitelikleri Görev, Yetki ve Sorumlulukları" başlığını taşıyan 37 ila 58'inci maddelerinde, özel öğretim kurumlarında görev yapacak personelin görevlendirilmeleri, nitelikleri, sözleşmelerinde bulundurulması zorunlu olan hükümler, ücretler, sicil kayıtları ve işten ayrılmaları gibi hususlar hakkında hükümler yer almaktadır.

Özel öğretim kurumlarında yönetim, eğitim, ve öğretim hizmetlerinin, asıl (sürekli) görevleri bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim-öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır. Lüzum görülmesi halinde uzman ve usta öğreticiler geçici veya sürekli olarak bu kurumlarda çalıştırılabilirler. **Bir özel okulun mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında üçte birinin; kuruluşundan beş yıl sonra da üçte ikisinin, asıl görevi bu okulda olan öğretmenler tarafından okutulması zorunludur.**

Her derece ve tipteki özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde en az dengi resmi öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar, resmi dengi bulunmayan özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde ise, Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilen nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir. Kanun, özellikleri göz önünde tutularak, yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelik ve şartların belirlenmesi görevini yönetmeliğe bırakmıştır.

5.1 – Sorumlu Müdür ve Öğretim Kadrosu

5.1.1 – Personelin Taşıması Gereken Şartlar ve Atanmaları

Her özel öğretim kurumunun Milli Eğitim Bakanlığına karşı bir **"sorumlu müdür"** tarafından yönetilmesi zorunluluğu, 625 sayılı Kanunun 22'inci maddesi gereğincedir. Yönetmeliğin 37'nci maddesi, her kurumun bir müdür tarafından yönetileceği cümlesi ile başlamaktadır. Özel öğretim kurumunun kurucusu, sorumlu müdürde aranan vasıfları haiz ise, sorumlu müdürlük görevini üstlenebilir. Yönetmeliğin 26'ncı maddesine göre, bir kimse, birden fazla kurumun veya şubesinin kurucusu olabilir ancak, yalnızca bir kurumun müdürü olabilir. Kendisinde "sorumlu müdürlük" görevi bulunmayan kurucu veya kurucular temsilcisi, özel öğretim kurumunun eğitim ve öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine karışamaz (Kanun m.22, Yönetmelik m.27).

Bünyesinde birden fazla öğretim kurumu bulunduran özel öğretim kurumlarına, yöneticilik yapma şartlarını taşıyan bir "genel müdür" atanabilir. Yönetmeliğin 37'nci maddesi gereğince, idareleri birleştirilen kurumlarda kurum veya kısım için **ayrı müdür yardımcıları görevlendirilir.** 625 sayılı Kanun gereğince özel öğretim kurumlarının müdürleri, okul kurucuları tarafından, diğer yönetici ve öğretmenleri ise -genellikle- müdürleri tarafından seçilir ve istihdamları, Milli Eğitim Bakanlığının iznine sunulur. Kanunun 23'üncü maddesi, müdür ile diğer yöneticiler ve öğretmenlerin Bakanlığın iznine sunulmadan işe başlatılmalarını yasaklamıştır.

Söz konusu izin talebinin Bakanlıkça reddedilmesi halinde, kararın tebliğ tarihinden itibaren adayların görevlerine son verilir. Yönetmeliğin 38'inci maddesi bu konuda daha açıklayıcıdır. Buna göre, kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri, asıl görevleri bu kurumlarda olan yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerce yürütülür. Bunların çalışmalarına ait izin teklifleri özel öğretim kurumlarının genel müdür, genel müdür yardımcısı

ve müdürlerini kurucular, diğer yönetici ve öğretmenleriyle uzman ve usta öğreticilerini genel müdür bulunan kurumlarda genel müdür, genel müdür bulunmayan kurumlarda müdür tarafından yapılır.

Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcıları ile yabancı uyruklulara (öğretmen, uzman ve usta öğreticilere çalışma izinleri Bakanlıkça, bunların dışında kalan öğretmen, uzman ve usta öğreticilere çalışma izinleri valilikçe verilir. Valilikler, teklifi yapılan personele Bakanlıkça verilen ön izin belgesini esas alarak çalışma izni verirler. Kurum (işyeri) müdürlüğü, çalışma izni verilmesi istenen idareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin bu izne esas olan belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle teklif evrakını kurumun doğrudan bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne teslim eder ve bunlarla ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılır :

a) Çalışma izni Bakanlıkça verilen personel hakkında yapılacak işlemleri:

- Çalışma izni Bakanlıkça verilenlerden çalışma iznine esas olan belgeleri tamamlanmış olanlar milli eğitim müdürlüklerince bir yazı ile görevlerine başlatılır. **Bu yazıda personelin göreve başladığı tarih de belirtilir.**
- Belgeleri tamamlanmış olmayanlar göreve başlatılamaz.
- Görevlerine başlatılan personelin teklif evrakı, valilik yoluyla Bakanlığa gönderilir.
- Nitelik ve şartları uygun bulunanlara Bakanlıkça çalışma izni verilir.
- İzin talebi Bakanlıkça reddedilen personelin görevine **tebliğ tarihinden itibaren** son verilir.

b) Çalışma izni valilikçe verilen ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı kurumlardaki personel hakkında yapılacak işlemler;

- Evrakı tamam olanlar, ilçe milli eğitim müdürlüklerince **görevin başlama tarihinin de belirtildiği bir yazı ile görevlerine başlatılırlar.**

- İlçe milli eğitim müdürlüğünce görevlerine başlatılan personelin teklif evrakı kaymakamlık yoluyla valiliğe gönderilir.

- Nitelik ve şartları uygun bulunanlara **valilikçe çalışma izni verilir**. İzin talebi valilikçe reddedilen personelin görevine **tebliğ tarihinden itibaren** son verilir.

c) Çalışma izni valilikçe verilen il milli eğitim müdürlüklerine bağlı kurumlardaki personel hakkında yapılacak işlemler:

- Evrakı tamam olanlardan nitelik ve şartları uygun bulunanlara valilik tarafından çalışma izni verilir.

- Teklifi yapılanlardan valilikçe çalışma izni verilmeyen personel göreve başlatılmaz.

Aynı kurumda görevli iken sözleşmesi yenilenen idareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin görev süreleri valiliklerce uzatılır.

5.1.2 - Özelliği Olan Okullarda Görevlendirme

Kanunun 24'üncü maddesi gereğince, Türkçe'den başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış bulunan özel okulların müdürleri, Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve okulda uygulanan öğretim dilini bilenlerden birini **Türk müdür başyardımcısı** olarak çalışma izni düzenlenmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına önerir. Uyarıya rağmen bir ay içinde bu öneriyi yapmayan okulların Türk müdür başyardımcılarını, Milli Eğitim Bakanlığı seçer ve işe başlatır.

Yönetmeliğin 40'ıncı maddesine göre, 625 sayılı Kanunun;

a) 24'üncü maddesinde sözü edilen okullarda görevlendirilecek yönetici ve öğretmenler hakkında aşağıdaki esaslara göre hareket edilir;

1- Okulda takip edilen yabancı dili bilen Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenleri arasından biri okul müdürünün teklifi, valiliğin onayı ile Bakanlıkça Türk müdür başyardımcısı olarak atanır.

2- Okulda görevlendirilecek diğer yönetici ve öğretmenler, benzeri resmî okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapma şartlarını taşıyanlar arasından seçilir.

3- Okul müdürü; kurucu veya kurucu temsilcisinin teklifi ile diğer yöneticiler ise okul müdürü ve Türk müdür başyardımcısının ortak teklifleri ile Bakan-lıkça atanır,

b) 25 inci maddesinde sözü edilen okullarda görevlendirilecek yönetici ve öğretmenler hakkında aşağıdaki esaslara göre hareket edilir;

1-Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenleri 20/5/1955 tarihli ve 6581

sayılı Kanun hükümlerine göre valiliğin teklifi, bakanlığın onayı ile en fazla beş yıl süre ile görevlendirilirler. Bu öğretmenlerin görev süreleri, valiliğin görüşü de alınarak Bakanlıkça birer yıllığına uzatılabilir,

2 - 20/05/1955 tarihli ve 6581 sayılı Kanuna göre görevlendirilen öğretmenler-den birisi valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile müdür başyardımcısı olarak atanır,

3 - Okulların bir kısmında kültür anlaşmaları gereğince veya mütekabiliyet esasına göre Bakanlıkça evrakı incelenmek ve uygun görülmek kaydıyla yabancı uyruklu öğretmenlere de görev verilebilir,

4 - Okullarda görevlendirilecek diğer yönetici ve öğretmenler, benzeri resmî okullarda öğretmenlik yapma şartlarını taşıyanlar arasından seçilir.

5 - Okul müdürü; kurucu veya kurucu temsilcisinin, diğer yönetici ve öğretmenler ise okul müdürü ve müdür başyardımcısının ortak teklifleri ile Bakanlıkça atanır,

6 - Okullarda görevlendirilecek Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretmenlerin, yeteri kadar Türkçe bilmeleri şarttır. Bakanlık gerek gördüğü takdirde bu öğretmenleri Türkçe'den sınava tâbi tutar (9.9.1999 tarih ve 23811 sayılı Resmi Gazete).

5.1.3 - Okul Öncesi Eğitim Kurumları

21.07.1996 tarihli ve 22703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin kapsamı, 2'inci maddesinde belirtildiği üzere, resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Anılan yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmelikte kullanılan "kurum" deyimi, anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıfı gibi okul öncesi eğitim kurumlarını, "okul" bağımsız anaokulu ile anasınıfları ve uygulama sınıflarının bağlı bulunduğu okulu, "anaokulu" 37-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan bağımsız kurumu, "anasınıfı", 61-72 ay çocuklarının eğitim amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıfı, "uygulama sınıfı" 37-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı diğer öğretim

kurumları bünyesindeki okul öncesi eğitim sınıfını, “müdür”, bağımsız anaokulu müdürleri ile anasınıfı ve uygulama sınıflarının bağlı bulunduğu okul veya kurumun müdürünü, “müdür yardımcısı” okul veya kurumun ilgili müdür yardım-cısını, “bölüm şefi” uygulama sınıfı yöneticisini, “öğretmen” okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim-öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenleri, “usta öğretici (eğitici anne)” öğretmen gözetiminde çocukların bakım ve eğitiminden sorumlu kişiyi ifade eder.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin “üçüncü kısmı” personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir. 17’inci madde, okul öncesi eğitim kurumlarında ihtiyaca göre görevlendirilecek personeli aşağıda gösterildiği şekilde sıralamıştır:

Anaokulları	**Anasınıfları**	**Uygulama sınıfı**
Müdür,	Öğretmen,	Bölüm Şefi,
Müdür Yard.	Usta Öğretici,	Öğretmen,
Öğretmen,	Hizmetli.	Usta Öğretici,
Usta Öğretici		Hizmetli,
Memur,		Aşçı.
Doktor,		
Aşçı,		
Hizmetli.		

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 18’inci maddesi kurum yöneticilerinin atanması, 19, 20 ve 21’inci maddeleri okul müdürünün, müdür yardımcısının ve bölüm şefinin görev, yetki ve sorumlulukları, 22 ve 23’üncü maddeleri öğretmenlerin yükümlülükleri ile nöbet görevleri, 24 ve 25’inci maddeleri Öğretmenler Kurulu ve Zümre Öğretmenler Toplantısı, 26’ncı maddesi usta öğretici yani eğitici anne hakkında hükümler içermektedir. 27’nci madde, anaokullarında en az bir memur görevlendirilmesini öngörmüştür. 28’inci madde, kurumlarda çocuk sağlığı uzmanı bir doktorun bulundurulmasını “esas” kabul etmiş olmakla birlikte bu konuda esnek davranmış ve okul doktorunun bulunmaması halinde, hükümet tabibinden, ana-çocuk sağlığı merkezinden veya diğer sağlık kuruluşlarından faydalanılacağı hükmünü getirmiştir. 29’uncu madde hükmü de, bu bakımdan benzerlik taşımaktadır: Anaokulu ve uygulama sınıflarında çocukların besinlerini hazırlamak üzere bir aşçı görevlendirilir. Aşçı bulunmaması halinde, bu görev, kurstan geçirilecek bir hizmetliye yaptırılabilir. 30’uncu madde gereğince ise, okulda yeteri kadar yardımcı hizmet personeli görevlendirilir.

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 38'inci maddesi uyarınca, özel okul öncesi eğitim kurumlarını açılması, kapatılması, çalışma saati ve süresi, kayıt-kabul, öğrenci kontenjanları, devam-devamsızlık, okul ücretleri, ücretsiz veya indirimli okuyacak çocukların tespiti, sınıf mevcutları, personel seçimi, ataması ve benzeri konulardaki işlemler, Özel Öğretim Kurumları Mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır.

5.l.4 - İlköğretim Kurumları

07.08.1992 tarih ve 21308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 2'nci maddesine göre kapsamı, gündüzlü, pansiyonlu, yatılı, resmi, ve **özel** ilköğretim kurumlarının yönetim, personel, eğitim-öğretim, güvenlik işleri ile bu okullardaki sınıf geçme, sınavlar ve devam-devamsızlık konularına ilişkin esaslardır.

"Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde, yönetmelikte geçen "ilköğretim kurumları" deyimi, resmi ve özel ilköğretim okullarını aynı anda ifade eder şekilde tanımlandığına göre, yönetmelik hükümleri her iki kesim kurumları için de uygulanacaktır. Aynı maddeye göre, okul müdürünün düzenleyeceği esaslara uygun şekilde "İlköğretim Okulu", zorunlu eğitim çağındaki çocukların eğitim-öğretim gördükleri ve öğrenim süresi sekiz yıl olan ilköğretim kurumunu, "Yatılı İlköğretim Bölge Okulu", nüfusu az veya dağınık yerleşim birimlerinde aynı yönetim altında kurulan, sekiz yıllık parasız yatılı ilköğretim kurumunu, "Pansiyonlu İlköğretim Okulu", merkezî durumda olan yerleşim birimlerinde, öğrencilerin parasız yatılı ve gündüzlü olarak eğitim-öğretim görmeleri için açılan ilköğretim kurumunu, "Okul", ilköğretim okulunu, "Müdür", gündüzlü, pansiyonlu ve yatılı ilköğretim kurumlarının müdürlerini, "Sınıf Öğretmeni", alanı sınıf öğretmenliği olan öğretmeni, "Branş öğretmeni", bir veya bir grup dersin öğretmenini, "Şube Rehber Öğretmeni", bir şubenin rehberliğini ve öğrenci kişilik hizmetlerini yapmak üzere görevlendirilen öğretmeni, "Rehber öğretmen", alanı rehberlik uzmanlığı olan öğretmeni ifade etmektedir.

Söz konusu yönetmeliğin 8'inci maddesine göre, ders yılı süresinin en az 180 iş günü olması esastır. Aynı madde, olağan üstü durumlarda öğretime ara vermenin esaslarını da belirlemiştir. 9'uncu madde, resmi tatil günlerini tanzim etmektedir. Yönetmeliğin 12'nci maddesi, ilköğretimin zorunluluğunu ve Devlet okullarında parasız olduğunu vurgulamaktadır. Yönetmeliğin 71'inci maddesi ile başlayan "beşinci kısmı", "Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları" başlığını taşımaktadır. Başlangıç maddesi, "İlköğretim okulu

müdür tarafından yönetilir" hükmünü içermektedir. 72'nci maddenin son fıkrası uyarınca okul müdürü, maaş karşılığı olarak 6 saate kadar derse girer. **Müdür Başyardımcısı** başlıklı 73'üncü maddenin son fıkrası da, müdür başyardımcısının maaş karşılığı olarak 6 saate kadar ders vermesinin yükümlülük olduğunu ifade etmektedir. Aynı hüküm, 74'üncü maddenin son fıkrası ile **müdür yardımcıları** için de öngörülmüştür. 75'inci madde, "**öğretmenler**" ile ilgili hükümler ihtiva etmektedir.

Sözü edilen Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 77'nci maddesine göre, okulun açılma tarihinde ve ders yılı içinde hastalık veya önemli bir özürü nedeni ile görevine gelemeyenler, özürlerini iki gün içinde haber vermek ve yedi gün içinde belgelendirnek zorundadırlar. "İzin Alma" başlığını taşıyan 78'inci madde uyarınca öğretmenler, kanunların genel hükümlerine uygun olarak yaz ve dinlenme tatilleri dışında, görev yerinden ayrılmak için izin alırlar. Yarıyıl ve yaz tatiline ayrılırken de izinde bulunacakları adreslerini okul yönetimine bırakırlar. Yönetmeliğin 83'üncü maddesine göre, "Sözleşmeli veya Ek Ders Göreviyle Görevlendirilecek **Usta Öğreticiler** Yönetmeliği "ne göre, okulda görev verilen **uzman ve usta öğreticiler**, eğitim-öğretim hizmetlerinde, öğretmenlerin yetki ve sorumlulukları içinde okul müdürnün düzenleyeceği esaslara uygun şekilde çalışırlar. 84'üncü maddeye göre, ister Devlete ait isterse özel kesime ait ilköğretim okullarında bulunan iş eğitimi öğretmenleri arasından okul müdürlüğünce bir **iş eğitimi şefi** seçilir. İş eğitimi şefine başka bir sınıf öğretmenliği ve eğitici kol verilemez.

Söz konusu yönetmeliğin "**Belletici**" başlıklı 85'inci maddesine göre, Pansiyonlu ve yatılı öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek, öğrencilerin çalışma zamanı ve çalışma yerlerinde, etütlerde sessizce ders çalışmalarını sağlamak ve çalışmaları sırasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere, okulun sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenleri veya ilköğretim ve orta öğretim kurumlannda öğretmenlik yapanlar arasından okul müdürünün önerisi, millî eğitim müdürünün uygun görmesi üzerine mülkî amirin onayı ile belleticiler görevlendirilirler. Belleticiler, görevlerinden dolayı ilgili müdür yardımcısına, müdür başyardımcısına ve okul müdürüne karşı sorumludurlar. Belleticiler, haftada en çok üç gün nöbet tutarlar. Nöbetçi belleticiler gece pansiyonda ve yatakhanede yatarlar. Diğer belleticiler de isterlerse bu istek okul yönetimince uygun görülürse pansiyonda ve yatakhanede kalabilirler.

"**Okul Rehber Öğretmeni**", İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 86'ncı maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükümleri uyarınca, İlköğretim

okullarında, rehberlik hizmetlerini yürütmek ve 8'inci sınıfın ikinci yarısında öğrencilere, orta öğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere "Okul Rehberlik Hizmetleri Servisi" kurulur. Serviste **yeterli sayıda rehber öğretmen** görevlendirilir. Rehber öğretmenler, "Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'nde verilen diğer görevleri de yaparlar.

Bahis konusu yönetmeliğin 87 nci maddesi, **şube rehber öğretmeni** görevlendirilmesi hususunu düzenlemekte ve "Okul müdürlüğünce öğretim yılı başında 6, 7 ve 8 inci sınıfların her şubesinde bir rehber öğretmen görevlendirilir" hükmü ile başlamaktadır.

5.1.5 - Yabancı Uyruklu Öğretmen Görevlendirilmesi

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 41'inci maddesi, yabancı uyruklu öğretmenlerin özel öğretim kurumlarına atanmasında istenilecek belgelerin neler olduğunu saymıştır; buna göre, yabancı uyruklu öğretmenlerin kurumlara atanmasında en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olma, öğretmenlik formasyonuna sahip olma şartlarına ek olarak, diplomasının ve idari adli cezası olmadığını gösterir belgesinin noter onaylı örneği istenilmektedir. Anılan maddenin son fıkrası ile de, özel öğretim kurumlarında görevli yabancı uyruklulara, kendi devletlerince kabul edilmiş millî ve dinî günlerinde eğitim ve öğretimi aksatmamak şartıyla ve kurum yöneticilerinin teklifiyle Valilikçe izin verilebileceği hükmünü getirmiştir (9.9.1999 tarih ve 23811 sayılı Resmi Gazete).

Her derece ve türdeki kurumlara öğretmen olarak atanma ve göreve başlatılma prosedürleri yukarıda anlatılanlara ilave olarak, resmi öğretim kurumlarına atanacaklarda aranan nitelik ve şartlar aranır.

5.1.6 - Yöneticilerde Aranacak Nitelikler

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 42'nci maddesi, özel öğretim kurumu yöneticilerinde bulunması gereken şartları ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Buna göre kurumlara atanacak yöneticilerde:

- Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,

- Özel okullarda, müdür ve müdür yardımcılığı için; bu okullarda, öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak,
- Özel dershanelerin müdür ve müdür yardımcılığı için; ilköğretim veya orta öğretim kurumlarında, öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak,
- Özel kurslarda yöneticilik yapacaklar için Özel Kurslar Tip Yönetmeliği'ndeki koşulları taşımak,
- Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yöneticilik yapmak için de kurumun faaliyet göstereceği alanların birinde öğretmenlik yapma koşullarını taşımak.
- Özel eğitim okullarında müdür ve müdür yardımcılığı için, resmî veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapma koşullarını taşıyanlardan iki yıl öğretmenlik yapmış olmak, koşulları aranır.

Ancak, Kanunun 5'inci ve 24'üncü maddelerinde sözü edilen özel öğretim kurumlarına yabancı uyruklu müdür de atanabilir.

5.1.7 - Aday Öğretmenler

Yönetmeliğin 47'nci maddesi uyarınca aday öğretmen, uzman ve usta öğreticiler özel öğretim kurumlarında **bir yıl süre ile** görevlendirilir. Bu öğretmen, uzman ve usta öğreticiler, "Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge" hükümlerine göre işlem görürler. (12.2.1994/21847 R.G.) Adaylığı kaldırılan öğretmen, uzman ve usta öğretici asaleten bu göreve tayin edilir. Adaylığı kalkmış olan öğretmen, uzman ve usta öğreticiler resmi ve özel öğretim kurumlarında görev aldıkları taktirde aday muamelesi görmezler. (12.2.1994/21847 S.R.G.)

Okul statüsü olmayan özel öğretim kurumlarında görevlendirilecek aday öğretmenler, o kurumda girmekle yükümlü bulundukları haftada azami 20 ders saatinin dışında kalan zamanlarında, milli eğitim müdürlüklerince gösterilecek okullarda adaylık süresini usulüne uygun şekilde tamamlarlar. (9.9.1999/23811 R.G.)

5.1.8 - Uzman Ve Usta Öğreticiler

Bahse konu Yönetmeliğin 49'uncu maddesi hükmüne göre, özel öğretim kurumları tarafından ihtiyaç duyulan alanlarda, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumundan mezun öğretmen bulunmaması halinde dersin

özelliğine göre uzman ve usta öğreticiler görevlendirilebilir. Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları özel okul öncesi eğitim kurumlarında usta öğretici olarak görev-lendirilebilirler. Uzman ve usta öğreticilerin tayin şartları, seçimi, görev ve sorumlulukları hakkında özel öğretim kurumlarıyla ilgili yönetmelik, yönerge ve kurum yönetmeliklerinde hüküm bulunmayan hallerde "Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

5.2 - Görevlendirilecek Personelden İstenecek Belgeler

Yönetmeliğin 50'nci maddesinde özel öğretim kurumlarında görev alacak öğretim elemanlarından istenilecek belgeler sıralanmıştır. Özel öğretim kurumlarında görev alacak öğretmen, uzman ve usta öğreticilere **Bakanlıkça ön izin belgesi** verilir. **Valilikler** ön izin belgesinde yer alan göreve göre ilgili personele **çalışma izni** verir. Ön izin belgesi için **başvuru**, ilgili kurum müdürlüğü tarafından **doğrudan Bakanlığa** yapılır.

a) Özel öğretim kurumlarında görev alacak elemanlara, **ön izin belgesi** verilirken aşağıdaki belgeler istenir:

- Ön izin belgesi istek yazısı,
- Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin noter onaylı örneği,
- Diplomada branşı belli olmayanlar için, aldığı dersleri gösteren transkriptin noter onaylı örneği,
- Usta öğretici olarak görev alacakların; diploma ile transkriptinin veya sertifikasının noter onaylı örneği, motorlu taşıt sürücü kurslarında görev alacaklar için ayrıca noter onaylı sürücü belgesi örneği,
- Öğretmen olarak ön izin belgesi alacaklardan pedagojik formasyon belgesi veya öğretmenlik görevi yaptığını belirten **fiili hizmet belgesi,**

b) Özel öğretim kurumlarında görev alacak elemanlara **çalışma izni** verilirken aşağıdaki belgeler istenir.

- Teklif formu,
- **İş sözleşmesi,**
- Sabıka kaydına rastlanmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılığı yazısının aslı.
- Sağlık raporu,
- Adaylığının kaldırıldığına dair belge (İlk defa görev alacaklar hariç),
- Daha önce resmi veya özel öğretim kurumlarında öğretmen, uzman veya

usta öğretici olarak çalışmış olanlardan, **en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge ile fiili hizmet cetveli,**

- Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesi veya noter onaylı örneği (Çalışma izni valilikçe verilenlerde),
- Diploma veya diploma yerine geçen belgenin noter onaylı örneği ile diplomada branşı belli olmayanlar için aldığı dersleri gösteren transkriptin noter onaylı örneği,
- Öğretmen olarak görevlendirileceklerden pedagojik formasyon belgesinin noter onaylı örneği
- Yabancı uyruklulardan dış temsilciliklerimizden alınan **çalışma vizesinin** noter onaylı örneği,
- Yabancı uyruklu öğretmenlerin pasaportundaki çalışma vizesine dair sayfanın onaylı örneği,
- Nüfus cüzdanı örneği,
- İkâmet belgesi (9.9.1999/23811 R.G)

5.3- Ek Görev

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ek Görev" Başlıklı 51'inci maddesi uyarınca, resmi veya özel öğretim kurumlarında öğretmen, uzman veya usta öğretici olarak görev yapmakta iken başka bir kurumda görev almak isteyenlere **çalışma izinleri** valilikçe verilir. Bunlardan; **teklif yazısı, Sözleşme**, çalışmakta olduğu kurumlarca verilecek muvafakat belgesi (bu belgede maaş karşılığı ve ücretle girdiği ders saati sayıları belirtilecektir) istenir. **Herhangi bir öğretim kurumunda görevli olmayanlarla**, resmi veya özel öğretim kurumunda görevli olmasına rağmen branşı haricinde ders saati ücretli öğretmen, uzman veya usta öğretici olarak görev almak isteyenlerden ayrıca Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesinin aslı veya noter onaylı örneği istenir. (12.2.1994/21847 R.G)

Bir özel öğretim kurumunda görevli olan öğretmen, uzman ve usta öğreticiye, başka bir özel öğretim kurumunda **ders saati ücretli ek görev** verilebilir. Görev yaptığı il dışında başka bir ilde ders ücretli ek görev verilebilmesi için, görev yaptığı il milli eğitim müdürlüğünden alınmış, **o ilde girdiği ders saati sayısının da belirtildiği muvafakat belgesi** istenir. Özel eğitim kurumlarında görevli yönetici, rehber öğretmen ve aday olarak çalışan personele bir başka kurumda, resmi ve özel okul yöneticileri ile

öğretmenlerine de özel dershanelerde ders saati ücretli olarak ek görev verilemez. (9.9.1999/23811 R.G.)

5.4- Çalışma İzninin Kaldırılması, Göreve Son Verme ve İşten Ayrılma

Yönetmeliğin 52'nci maddesi uyarınca, iki ayrı teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen idareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticiler ile hizmete devamında mahzur görülen kurum personelinin çalışma izinleri, bu izni veren merciler tarafından kaldırılır ve görevlerine son verilir. (23.6.1985/18790 R.G.) Bir sonraki Yönetmelik maddesine göre ise, sözleşme süresi bitmeden evvel görevinden ayrılmak isteyen personel, İş Kanununun ilgili hükümleri mucibince Kanunun öngördüğü süre içinde işverene yazılı olarak bildirmek suretiyle (ihbar öneli) görevinden ayrılabilir. (23.6.1985/18790 R.G.)

Görevinden ayrılan müdürün yerine gerekli nitelik ve şartları taşıyan bir müdürün teklifi derhal yapılır. **Yeni müdür göreve başlamadan eski müdür görevinden ayrılamaz.** Zaruri sebeplerle müdürlük makamının boşalması halinde kurucunun teklifi de dikkate alınarak, yeni müdür teklifi yapılıncaya kadar kurumda müdürlük veya müdür yardımcılığı yapma nitelik ve şartlarını haiz bir kişi valilikçe müdürlüğe **vekaleten** görevlendirilir. Vekalet süresi üç aydan fazla olamaz.

Görevinden ayrılan idareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin görevlerinden ayrılışları **en geç 1 ay içerisinde** milli eğitim müdürlüğüne bildirilir. İllerde valilik, ilçelerde kaymakamlık oluru ile ilgililerin ayrılış sebeplerine uygun görevinden ayrılış veya ayrılmış sayılma onayları alınır. Görevinden ayrılan veya ayrılmış sayılan personelin durumunu, milli eğitim müdürlüğüne bildirmeyen kurum müdürleri hakkında yasal işlem yapılır. Bu maddede belirtilen hükümlere aykırı olarak görevinden ayrılanlara bir yıl özel öğretim kurumlarında görev verilmez. (12.2.1994/21847 R.G.)

5.5- Sözleşme ve Sözleşmede Bulunması Zorunlu Hükümler

Sözleşmeler Bakanlıkça hazırlanan **sözleşme formu** esas alınmak üzere yapılır. Sözleşmeler **en az iki nüsha** düzenlenerek, bir nüshası işveren tarafından görev-lendirilen kişiye (sigortalıya) veriliir. (12.2.1994/21847 R.G.) Yönetmeliğin 54'üncü maddesinde sözleşmelerde bulunması gereken hükümler gösterilmiştir. Bu maddenin ilk fıkrasında çalışanların sosyal güvenlikleri korunma altına alınmaya çalışılmıştır. Sözleşmelerde, denetimler

bakımından önem taşıyan unsurların da bulunması zorunluluğu memnuniyet vericidir.

Sözleşmelerde, ilgilinin mecburi veya mecburi olmayan durumlarda **sosyal sigorta bağlantı yardımlarından faydalanma imkanlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü, mevzuata aykırı düşecek şekilde özlük haklarını zedeleyecek hükümler bulunamaz.** Sözleşmelerde görevin çeşidi, **süresi, ders sayısı, aylık ücreti, diğer ödenekler, ders saati başına verilecek ücret tutarı,** terfi süreleriyle **zam oranları**, sözleşmenin kaldırılması ve **uzatılması** şartları belirtilir. Sözleşmelerde, **ödenecek ücretler ayrı sütunlar halinde yazılabileceği gibi, genel toplam olarak da belirtilebilir**. Diğer şartlar, sözleşmenin özel bölümüne yazılır.

Özel öğretim kurumlarında görevli personelden **Kanunun 33'üncü maddesi kapsamı dışında kalanlara verilecek aylık ücret, asgari ücretten az olamaz**

Sözleşmelerde yer alan okutulacak haftalık ders saati,

- Özel okullarda, dengi resmi okul öğretmenlerinin okutmakla yükümlü bulundukları,
- Özel dershanelerde (20 - 20),
- Özel Kurslarda ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde (20 - 20) , (9.9.1999/23811 R.G.) ders saati sayısını geçemez.

Kurumun yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerinin okuttukları ders saatlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde bununla ilgili ders ve ücret çizelgelerinde yapılan değişiklikler ile yeni sözleşmeler Valiliğe bildirilir. (12.2.1994/21847 S.R.G.)

5.6 - Sicil Kayıtları

Özel öğretim kurumlarının kadrolu idareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticileriyle aday öğretmen, uzman ve usta öğreticilerinin **özlük dosyası ve sicil kayıtları il milli eğitim müdürlüklerince tutulur.** Bir ilde görevli iken başka bir ildeki özel öğretim kurumlarında görev alan personelin sicil kayıtlarıyla özlük dosyası bir önceki il eğitim müdürlüğünden ayrılışıyla beraber istenir. Özel öğretim kurumlarında görevlendirilen personelin sicil raporları il milli eğitim müdürlüğünce değerlendirilir. Sicili yetersiz olanların durumları Bakanlığa bildirilir. (20.8.93/21674 S.R.G.)

6 - Yönetici Ve Öğretmenlerin Hizmet Akitleri Ve Diğer Sosyal Hakları

Kanunun 32'inci maddesi, okullarda grev yapılmasını, bu kurumlarda çalışan öğretmenlerin sendika kurmalarını ve sendika üyesi olmalarını yasaklamıştır. Özel öğretim kurumlarında çalışan müdür, diğer yönetici ve öğretmenler ile işveren (kurumların kurucuları) veya işveren vekili (kurucular temsilcisi) arasında **hizmet akdi en az bir yıl süreli olmak kaydıyla ve yazılı** olarak yapılır. Yazılı sözleşmede, görevin türü, **süresi, ders sayısı, aylık ücret veya ders saati başına verilecek ücret miktarı, terfi süreleri, zam oranları, sözleşmenin uzatılması** ve feshinin şartları belirtilir.

Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülecek geçici mazeretleri nedeniyle okuldan ayrılmak zorunda bulunan öğretmenlerin yerine alınacak olan öğretmenlerle, bir yıldan daha az bir süre için de sözleşme yapılabilir. Sözleşme şartlarındaki değişiklik, ancak yeni bir sözleşme ile yapılabilir.

Asıl görevi özel öğretim kurumlarında olan yönetici ve öğretmenlerle yapılacak sözleşmeler, aylık ücret esasına göre düzenlenir.

625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 32'inci maddesinin üçüncü fıkrası, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6'ncı maddesinin son iki fıkrasında yer alan hükümlere paralel hükümler içermektedir. Gerçekten 625/32'de geçen "Bu sözleşmelerde ilgililerin ... mecburi sosyal sigorta bağlantı yardımlarından faydalanma imkanlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü, önleyici şartlar hükümsüzdür." Hükmü, 506/6'da geçen "... sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hükümler konulamaz." Hükmü ile tam bir paralellik arz etmektedir. Esasen, 625 sayılı Kanunda geçen bahis konusu hüküm bulunmamış olsaydı bile, 506 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi icabınca, bir veya birkaç işveren tarafından hizmet akdine istinaden çalıştırılan öğretmenler, sosyal sigortalar mevzuatına aynen tabi olacaktı. 625 sayılı Kanunun 32'nci maddesinin son fıkrası, eğitimin kesintiye ve sekteye uğratılmaması ve sürekliliğin esas olmasını göz önünde tutarak, süresi öğretim yılı içinde sona eren sözleşmelerin öğretim yılı sonuna kadar kendiliğinden yenilenmiş sayılacağı amir hükmünü getirmiştir.

7 - Ödenecek Ücretler İle İlgili Hükümler

Özel öğretim kurumlarını düzenleyen 625 sayılı Kanunun 33'üncü maddesi, sosyal sigorta mevzuatı ve bilhassa prime esas kazançların tespiti bakımından çok önemli hükümler ihtiva etmektedir:

- **Özel okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez.**
- **Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler Bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak özel okul öğretmenlerine ve personeline ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden vergi kesilmez.**
- **Özel öğretim kurumlarındaki birim ek ders ücreti miktarı, resmi okullar için tespit edilen miktardan az olamaz.**

Yukarıda üç bent halinde belirtilen ve aynen 625/33'te yer alan hükümler, özel okul öğretmen ve personeline ödenen ücretler toplamının 1475 sayılı Kanuna göre belirlenen asgari ücretin üzerinde olması gerektiğini, asgari ücret ödenmiş gibi yapılan bildirimlerin gerçeği yansıtmadığını göstermektedir. Özel okul kurucuları (işveren) veya kurucu temsilcileri (işveren vekili) ile müdür, diğer yönetici ve öğretmenler arasında yapılan **yazılı sözleşmelerin örnekleri, ilgililerin atanmalarına izin verilmesine esas olacak evrak ile birlikte tescil edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına gönderilir (625/34).**

Kanunun takip eden maddesinde, yazılı sözleşmede kararlaştırılan ücretin, bordro ile her ay sonunda verileceği, yönetici ve öğretmenlere ücretlerini zamanında ödemeyen kurumların bu ücretleri geç verdikleri gün başına aylık ücretlerinin %1 fazlasıyla ödeme mecburiyetinin bulunduğu belirtildikten sonra, "yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretleri, yönetmeliklere göre yükümlü bulundukları görevleri yapmaları şartıyla, **ders yılı içindeki tatil günlerinde, imtihan ve tatil aylarında da** ödenir" hükmü yer almaktadır.

Kanunun 36'ncı maddesi ile, 33 ve 35'inci madde hükümleri teminat altına alınarak, mezkur maddelerdeki hükümlere aykırı hükümlerin, sözleşmelere konulamayacağı belirtilmiştir. Muvazzaf askerlik devresi hariç olmak üzere, başka suretlerle askerlik hizmeti için silah altına alınan özel okul

yönetici ve öğretmenlerinin askerlik hizmeti karşılığı aldıkları aylık, kurumlarından aldıkları aylık ücretten az ise aradaki fark, kendilerine kurumlarınca ödenir (625/37). Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmen ve diğer personele, 625 sayılı Kanunun 38'inci maddesi uyarınca, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre tevsik edilen hastalıkları ve iş kazaları için Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen iş göremezlik ödenekleri, bu kişilerin özel öğretim kurumlarından oldukları ücretten eksik ise, aradaki fark özel öğretim kurumunca (işverenince) tamamlanır.

Dikkat edileceği üzere, 37'nci madde ile getirilen imkanlardan yalnızca "**özel okul yönetici ve öğretmenlerinin**" yararlandırılması öngörülmüş iken, 38'inci madde hükümlerinden daha geniş bir kitle; "**özel öğretim kurumlarında çalışan diğer (tüm) personel**"in faydalanabilmesi öngörülmüştür.

Kanun koyucu, özel öğretim kurumlarında çalışanların sosyal güvenlik haklarına verdiği önemi 39'uncu maddesinde de sürdürerek "kadın yönetici ve öğretmenlerin hamilelikleri halinde doğumdan önce ve sonra Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre izin verilir" ibaresine yer vermiştir. Özel okul yönetici ve öğretmenlerinin ölümü halinde eşine ve çocuklarına, bunlar bulunmadığı takdirde geçimi kendisine bağlı ailesi fertlerine müteveffanın aylık ücretlerinin üç katından az olmamak üzere okulca ölüm tazminatı verileceği hükmü, 40'ıncı maddede yer almaktadır.

Hemen belirtmekte fayda vardır ki, 625 sayılı Kanunun bazı maddelerinde "özel öğretim kurumları" kavramı özne olarak kullanılmakta iken bazı maddelerde ise "özel okullar" öznesi kullanılmaktadır. Sözü edilen 40'ıncı madde ile öngörülen ölüm tazminatı, bu noktadan hareket edildiğinde örneğin özel dershanelerde çalışan yönetici ve öğretmenleri kapsar gözükmemektedir.

8 – Milli Eğitim Bakanlığınca Özel Öğretim Kurumlarının Denetlenmesi

Kanunun 43, 44, 45 ve 46'ncı maddeleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel öğretim kurumlarında yapılacak teftişler ile ilgili hükümler içermektedir. Her derece ve nitelikteki özel öğretim kurumları **eğitim, öğretim ve yönetim bakımından** Milli Eğitim Bakanlığınca -özel yönetmeliği hükümlerine göre- teftiş ve denetlemeye tabi tutulur. Özel okulların teftiş ve denetlenmeleri, okulların özellik ve seviyeleri ile 625 sayılı

Kanunun 8'inci maddesine göre belirlenen şartları muhafaza edip etmediği de dikkate alınarak yapılır.

Gaye ve faaliyetleri arasında özel öğretim kurumu işletmeciliği bulunan tesislerin teftiş makamı Milli Eğitim Bakanlığıdır. Bu gibi tesis, dernek ve şirketlerin işletmecilikle ilgili her türlü işlem, karar, faaliyet ve evrakını denetlemeye ve kurumların toplantılarında Hükümet Komiseri bulundurmaya Milli Eğitim Bakanlığı yetkilidir. Görevlerine devam etmekte (sözleşmeleri yürürlükte) olan idareci ve öğretmenlerden, yetersizliğine iki teftiş ve denetleme raporuna dayanılarak Bakanlıkça karar verilenlerle hizmete devamında sakınca görülenlerin Bakanlıkça verilen çalışma izinleri iptal olunur. Bu durum ilgili özel öğretim kurumuna bildirilir. Bu bildirim, sözleşmenin feshine ve ilgilinin kurumla ilişiğinin kesilmesine yeter sebep teşkil eder.

Özel öğretim kurumlarının teftiş ve denetlenmesi sırasında, zaruret görülen ahvalde, Milli Eğitim Bakanlığı o kurumun sorumlu müdürü ve öğretmenlerine işten el çektirebilir. Bu takdirde Bakanlık, geçici olarak sorumlu müdür ve öğretmen atanması hususunda, özel öğretim kurumunun da mütalaasını göz önünde bulundurmak suretiyle, gerekli tedbirleri alır. Özel öğretim kurumları içerisinde yer alan özel dershanelerin üye olabildikleri, kısa adı "ÖZ-DE-BİR" olan "Özel Dershaneler Birliği" adlı bir dernek kurulmuştur. Dernek tüzüğünün "Amacın Gerçekleşmesi İçin Yapılacak Çalışmalar" başlıklı 6'ncı maddesinin (e) fıkrası gereğince.. dernek**, dershanelerin personellerine ödedikleri ücretler arasında birlik ve beraberliği sağlamak için personel sözleşmelerini incelemek,** gerekli gördüğünde sonucu ilgili makamlara bir raporla bildirmek yetkisini haiz bulunmaktadır.

Hemen belirtilmelidir ki, dernek meslek odası niteliğinde olmayıp, özel hukuk hükümlerine tabidir ve derneğe üye olmak zorunlu bulunmamaktadır.

9 – Özel Öğretim Kurumlarının Sosyal Sigortalar Mevzuatı Açısından incelenmesi

Diğer bölümlerde anlatılmaya çalışıldığı, gibi özel öğretim kurumlarının karışık bir yapı ve örgütlenme şekli vardır. Çalışmamızda, özel öğretim kurumlarının mevzuatı taranmış, Sosyal Sigortalar mevzuatı açısından incelemelerde önem arzedebilecek noktalar tespit edilmeye çalışılmıştır.

SSK mevzuatı açısından denetimlerin iki boyutu vardır: 506 sayılı yasanın 79'uncu maddesine dayalı "kayden" ya da "fiilen" tespit ile ek bildirim tutarını belirlemeye yönelik "teftiş" ve/veya 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayalı asgari işçilik hesaplamasına yönelik "inceleme"dir. Öncelikle teftiş üzerinde duralım: Özel öğretim kurumlarından yasal defter, kayıt ve belgeler ile birlikte işkoluna özgü diğer belgeler de istenilebilecek; ibraz edilen kayıt ve belgeler detaylı bir incelemeye tabi tutulacaktır. İşveren yasal müeyyideyi göze alarak işyeri kayıt ve belgelerini ibrazdan kaçınması halinde incelemeye alınan özel öğretim kurumunun bağlı bulunduğu Milli Eğitim Müdürlüklerinden sözkonusu öğretim kurumuna ait belgeler temin edilebilir. Özel öğretim kurumu öğretmen ve diğer personelinin sigortalılık durumları ile ilgili açıklamalar aşağıda "9.3-Özel Öğretim Kurumu Personelinin Sigortalılığı ve 9.4- Özellik Arzeden Diğer Konular" bölümlerinde yer almıştır. Teftişlerde, bu hususların da dikkate alınabileceği açıktır.

4792 sayılı Kanunun 6'ıncı maddesine dayalı olarak çıkarılan - ve halen yürürlükte bulunan- Sigorta Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde SSK Sigorta Müfettişlerinin görevleri sayılmış; buna göre, işveren nezdindeki işle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, görevleri arasında yer almıştır. Milli Eğitim Müdürlükleri istenilen kayıt ve belgeleri SSK Sigorta Müfettişine vermekle yükümlüdürler. Gerçekten aynı yönetmeliğin 12/e maddesine göre Sigorta Müfettişleri görevlerini yaparken kamu müesseselerinden, kendilerine her türlü kolaylık gösterilmesini ve yardımcı olunmasını isteme yetkileri vardır. Yönetmelik hükmü açıktır: Müfettiş görevini yaparken Kamu kurumları, müfettişe yardım ederler. Yönetmelik metninde yer alan "yardım" kelimesini, salt asayişi sağlama, kolluk gücü temin etme şeklinde dar yorumlamamak gerekir; Kamu kurumu, elindeki gizlilik derecesi bulunmayan her türlü kayıt ve belgeyi Müfettişe vermesi de yardım anlamındadır. Milli Eğitim Müdürlüğünün, bu yasal görevini yerine getirmemesi düşünülemez. Aksi takdirde genel hükümlerin işletileceği açıktır.

Diğer önemli bir sorun; özel okullarda öğretmenlerin dışında çalışan hizmetli, büro elemanı, teknisyen, şoför .. gibi personele ilişkin detaylı bilgilerin Milli Eğitim Müdürlüğü kayıtlarında yer alıp-almadığıdır. Görebildiğimiz kadarıyla kanun ve yönetmeliklerde, özel okulların açılmasında yeterli büro, derslik ve diğer donanımlarla birlikte öğretmenlerin en az 1/3'nin asıl görevli olması gerektiği belirtilmesine rağmen diğer personel ile ilgili bir kriter konulmamıştır. Ancak, kurum açılmadan veya kurum açıldıktan sonra belirli periyotlar halinde yapılan denetimlerde ön

inceleme ve nihai rapor düzenleyen Milli Eğitim Müfettişleri (İlköğretim/Bakanlık) raporlarında personelin niteliği ve sayısı hakkında bilgi yer almaktadır. Yeterli bilgi ve veriye ulaşılamadığı durumlarda Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişleri raporlarındaki diğer personel sayıları baz alınarak incelemeye alınan özel öğretim kurumunda asgari işçilik hesaplaması yapılabilir.

Özel öğretim kurumlarında, asgari işçilik hesaplamasında baz alınabilecek diğer bir kriter, 625 sayılı yasanın 33'üncü maddesinde yer alan "**özel okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret ödenemez. Sosyal Yardım kapsamındaki ek ödemeler bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak özel okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden vergi kesilmez. Özel öğretim kurumlarındaki birim ek ders ücreti miktarı, resmi okullar için tespit edilen miktardan az olamaz"** hükmüdür. Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edilecek, öğretmen, personel maaş bordroları ile özel öğretim kurumu öğretmenleri – SSK'ya bildirilen- ücretleri karşılaştırılacak; varsa aradaki fark kadar ek tahakkuk yapılacaktır.

Dikkat edilirse, kanunun bu maddesinde hüküm altına aladığı öğretmenlerin ücretleri ile ilgili belirleyici kıstas yalnız özel okullar için geçerlidir. Özel okulların dışında kalan özel öğretim kurumlarında (örneğin özel dersanelerde) çalışan öğretmenlerin ücretleri ile kamuda çalışan öğeretmenlerin ücretleri -yasanın lafzı hükmüne göre- kıyaslanamıyacaktır. Nitekim, yönetmeliğin 52/2'inci maddesinde 'özel öğretim kurumlarında görevli personelden kanunun 33'üncü maddesi kapsamı dışında kalanlara verilecek aylık ücret asgari ücretten az olamaz' hükmü yer almaktadır. Kanunun 33'üncü maddesi yalnız özel okul öğretmenlerini kapsadığına göre, özel okul dışında kalan kurumlarda asgari ücretle personel çalıştırmanın yasal yolu açılmıştır.

Günümüzde, özel dersanede bir öğretmenin asgari ücretle çalıştırılmış olması hayatın olağan akışına tersdir. Sosyal Sigortalar Kurumun prim kaybıyla birlikte çalışanların emeklilik aşamasındaki emeklilik aylıklarının da düşük ödenmesine yol açan, özel öğretim kurumlarında ikili bir uygulama olarak karşımıza çıkan ve Anayasanın eşitlik ilkesine de uymayan bu uygulamanın değiştirilme zorunluluğu ortadadır. Örneğin, özel okuldaki matematik öğretmeni asgari ücretin 10 katı ücret alırken, özel dersanedeki

matematik öğretmeninin asgari ücretle çalıştırılması mantık kurallarıyla da uyuşmamaktadır. Bu noktada incelemeye alınan özel okul dışındaki özel öğretim kurumu ile diğer özel öğretim kurumları, ücret ve personel sayısı açısından karşılaştırılabilir.

9.1 – İncelemelerde İstenilecek Kayıt ve Belgeler

Genel olarak İstenilecek Kayıt ve Belgeler

- Yasal defteler (yevmiye,kebir,karar, envanter, kasa,işletme)

- Ücret ödeme bordroları, aylık sigorta prim bildirgeleri, dört aylık sigorta prim bordroları, işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgeleri, hizmet sözleşmeleri, sarf evrakları,

- Bakanlıkça verilmiş Kurum açma izni, (Yönetmelik md.6)

- Bakanlıkça verilmiş öğretime başlama izni, (Yön.md.10)

- Kurum açılışından önce, Bakanlığa sunulan öğretmenlerin en az 1/3'ünün asıl görevli aylık görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilere ait atama teklifleri ile varsa ders saati ücretli öğretmenler, uzman veya usta öğreticilerin çalışma teklifleri

- Bakanlığın öğretime başlama izni verdiği kurumlarca Valilikçe verilmiş ruhsatname, (Yön.md.12)

- Kurumca çalıştırılacak personelin (öğretmenlerin) Bakanlık ve Valilikçe verilmiş izin belgeleri, (Yön.38)

- Çalışma izin belgeleri talebinde sunulan belgeler (Yön.Md.50) (teklif formu, iş sözleşmesi, sabıkasızlık kaydı, sağlık raporu, adaylığının kaldırıldığına dair belge, yabancı uyruklardan pasaportlarındaki çalışma vizesine dair sayfanın onaylı örneği, ikamet belgesi vs.),

- Valilikce verilmiş çalışma izni bulunan personele ait, sözleşme, teklif yazısı, çalışmakta olduğu kurumca verilmiş muvafakat belgesi (bu belgede maaş karşılığı ve ücretle girdiği ders saat sayısı belirtilmektedir), (Yön.51)

- Valilikce uygun görülen mazeretleri dolayısıyla bir yıldan daha az bir süre için ayrılmak zorunda kalınan personel yerine sözleşme ile ücretli öğretmen, uzman ve usta öğretici görevlendirildi ise kısa süreli görevlendirme belgesi, (Yön.58)

- Kurum / okul devredilmiş ise Valilikce verilmiş devir izin belgesi (Devir talebiyle sunulan yönetici, öğretmen,uzman ve usta öğreticilerin yenilenen teklif formu ve iş sözleşmeleri, vergi ve SSK prim borçlarının 'devredenin mi, devralanın mı' ödeyeceğini gösterir noter onaylı yazı, vs.), (Yön.22)

- Kurum nakledildi ise (adres değişikliği) Bakanlıkca nakline izin verildiğine dair yazı. (Yön.23)

Yukarıda saydığımız kayıt ve belgelere ilave olarak;

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından

Milli Eğitim bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 42. maddesinde sayılan tutulacak defter, dosya ve formlardan,

- Kayıt defteri
- Devam çizelgesi
- Öğretmen, memur, hizmetli, devam-devamsızlık defteri
- Ödenek defteri
- Teftiş defteri
- Aylık ve ücret gerçekleştirme defteri
- Öğretmen ve diğer personel ile ilgili şahıs dosyaları
- Avans defteri
- Maaş (ücret) bordroları onaylı örnekleri dosyası

İlköğretim Kurumlarından,

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 113'üncü Maddesinde sayılan defter, çizelge ve dosyalardan,

- Teftiş defteri
- Öğretmen ve personel sicil defteri
- Memur, hizmetli devam-devamsızlık defteri
- Avans defteri

- Nöbet defteri
- Öğretmen ve personel izin defteri
- Ödenek defteri
- Personel şahıs dosyaları
- Maaş (ücret) bordroları onaylı örnekleri

Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarından,

Motorlu Sürücü Kursları Yönetmeliğinin 68'inci maddesinde Kurslarda tutulacak evraklar sayılmış, bu evraklardan, öğretici ve yöneticilere ait teklif formu ile öğretim elemanlarıyla yapılmış iş sözleşmesi incelemelerde ele alınabilecek belgeler niteliğindedir. Yönetmeliğin 69'uncu maddesinde de "tutulacak defter, dosya ve cetveller" ara başlığı altında, yalnız defter sayfalarının numaralandırılacağını, her sayfanın Kurum mührü ile mühürleneceğini, sayfa adedinin son sayfaya yazılıp onaylanacağını, defter, dosya ve cetvellerin kilit altında bulundurulacağını, tutulan defterlerin bakanlık izni bulunmadan değiştirilemeyeceği hüküm altına alınmış, ancak, tutulacak defter ve belge türleri ile ilgili bir bilgi yer almamıştır.

9.2 – Kayıt ve Belgelerin İstenilmesinde Yasal Dayanak

3910 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanunun 140/d maddesinde yapılan değişikle, işyeri kayıtlarını Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde ibraz etmeyenlere idari para cezası verileceği hükmü getirilmiştir. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 21'inci maddesinde işverenlerin diğer kanunlar gereğince tutmak zorunda oldukları defterlerle dayanağı belgeler, aylık sigorta prim bildirgeleri, dört aylık sigorta prim bordroları ve aylık sosyal güvenlik destek prim bordrolarının dayanağı belgeler niteliğinde sayılmıştır.

Kanun ve yönetmelik hükmü açıktır: sigorta prim belgelerinin düzenlenmesinde dayanak teşkil edecek tüm kayıt ve belgelerin ibrazı gerekir. Herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Dolayısıyla, işveren, Sosyal Sigorta Mevzuatını ilgilendirmediği gerekçesiyle bazı belgeleri ibraz etmekten kaçınamaz. İncelemelerde, Kurum açma izninden, öğretmen teklif yazısına kadar tüm kayıt ve belgelerin incelenmesi zorunluluğu ortadadır; örneğin, öğretime başlama/ruhsat tarihleri ile SSK'ya verilen işyeri bildirgesindeki işe başlama tarihileri karşılaştırılabilir; çalışma izin belgesi ile sigortalı işe başlama tarihleri karşılaştırılabilir. Böylelikle farklı kamu kurumlarına sunulan belgeler arasında çapraz kontrol yapılmış olacaktır.

9.3 – Özel Öğretim Kurumları Personeli ve Sigortalılık Durumları

İncelemelerde kolaylık olması amacıyla, özel öğretim kurumu personeli sistamitize bir şekilde ayrıştırılmaya çalışılmıştır; buna göre;

i) Kurucu

Özel öğretim kurumu kurucularını dörte ayırabiliriz:

- Derse girmeyen, idarecilik görevi de bulunmayan kuruculardır. Bu kurucular eğitim ve öğretim işlerine karışamazlar.
- Genel müdür ya da müdürlük (idareci) görevini de yürüten kurucular.
- İdare görevi bulunmayan, branşı ile ilgili derse giren kurucular.
- İdari görevi bulunan, branşları ile ilgili derslere giren kurucular.

Kurucu, şirket ortağı (yönetim kurulu başkanı) ise işveren vekili; şahıs ise işveren olarak değerlendirileceğinden SSK sigortalısı olarak kabul edilmeyecektir.

ii) İdareciler (genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür ve müdür yardımcısı 'Kurucu vasfı olmayan'), Kurumda Asıl Görevli Öğretmenler, Uzmanlar ve Usta Öğreticiler

Bu sınıfa dahil ettiğimiz personel 506 sayılı Kanunun 2'inci maddesi gereğince sigortalı olacaklardır. İdarecilerin sürekli kurumda kalmaları yasal zorunluluk olduğundan, prim ödeme gün sayıları tam ay - 30 gün - üzerinden Kuruma bildirileceklerdir. Asıl görevlilerin (öğretmen, uzman, usta öğretici) sigortalılık süreleri tartışmalıdır; Bu sınıfa giren personelin ücreti Yasaya göre aylık bazda ödenecektir. Aylık ücretini tekabül eden ders sayısı kadar derse girmeleri zorunludur; arta kalan sürede sürelerde okulda bulunmaları gerekmemektedir.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77/a maddesine göre, sigortalıların o ay için hak ettikleri ücretlerin brüt toplamı bir ay için ödeyecekleri primlerin hesabında esas alınır; aynı maddenin 10'uncu fıkrasında da 'bu kanun gereğince primlerin hesaplanmasında esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının bir ay için prime esas tutulan kazancın otuzda biridir' hükmü yer almaktadır. Yasa hükümlerinden anlaşıldığı kadarıyla SSK uygulamasında ay kavramı '30' gündür; takvim ayının 28, 30 ya da 31 güne tekabül etmesi sonucu değiştirmeyecektir. Bu noktada 625 sayılı kanunun

32/2 maddesindeki ‘özel öğretim kurumlarında yönetici ve asıl görevli öğretmen, uzman ve usta öğreticilerle yapılacak sözleşmeler aylık ücret esasına göre düzenlenir’ hükmü karşısında, SSK uygulamasındaki ay kavramı da esas alınıldığında aylık sigortalılık sürelerinin (prim ödeme gün sayılarının) 30 gün üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilmeleri gerektiği kanaatindeyiz.

Diğer yandan, idareci ve asıl görevli öğretmenler ek derse girmeleri halinde, ek ders ücretleri asıl aylık ücretlerine ilave edilerek sigorta primine esas kazanç tutarına ulaşılacaktır. Aylık ücretleri nedeniyle aylık prim ödeme gün sayıları 30 gün olarak değerlendirildiğinden ek ders ücretleri karşılığında – tekrar- gün sayısı ilave edilmeyeceği açıktır.

iii) Ek Görevle çalıştırılan Öğretmenler, Uzmanlar ve Usta Öğreticiler

Resmi öğretim kurumu öğretmenlerinin, ek görevle özel öğretim kurumlarında çalıştırılmaları halinde, ***sosyal güvenlikte teklik ilkesi*** gereği, resmi kurumdaki çalışmaları dolayısıyla Emekli Sandığına tabi olduklarından, özel öğretim kurumlarındaki ek görevleri nedeniyle SSK sigortalısı olmayacaklardır.

Ek derse giren öğretmen, resmi kurum öğretmeni değil ise, diğer bir ifadeyle başka bir özel kurumun öğretmeni ya da yalnız bu kurumda ek derse giriyor ise, girdiği ek ders sayısı kadar ücret alacağından SSK sigortalısı olacaktır. Başka bir özel öğretim kurumunda - sürekli - sigortalı olmuş olması ek derse girdiği özel öğretim kurumunda sigortalı olmamasını gerektirmez. Gerçekten 506 sayılı Kanunun 2’inci maddesinde yer alan ‘..bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar..’ hükmü ile aynı kanunun 78’inci maddesinin son fıkrasında, ‘..aynı zamanda birden fazla işverenin işyerinde çalışan sigortalıların ücretleri sigorta primine esas kazanç tutarı üst sınırına aşması halinde, fark, sigortalının müracaatı halinde geri verilir ..’ hükümleri, sigortalıların aynı zamanda birden fazla işverene bağımlı çalışabileceklerini ve çalıştığı her işyerinden ayrı ayrı sigortalı gösterileceklerini belirtmektedir.

Bu noktada önemli bir sorun yatmaktadır: ek görevli öğretmenler kurumda sürekli çalışmamaktalar, yalnız ek derslere girmektedirler. Uygulama ifadesiyle part time (kısmi çalışma) sözkonusudur. SSK uygulamasında, kısmi çalışmanın sigortalılığında henüz netlik oluşmamıştır. Halen farklı uygulamalar mevcuttur.

Yargıtay günde bir ya da birkaç saat çalıştırılan sigortalıların prime esas ücretlerinin 506 sayılı yasanın 78'inci maddesinde belirtilen alt sınırın bütünü üzerinden belirlenemeyeceğini karara bağlamıştır. Bu kararda 506 sayılı kanunun 78'inci maddesindeki alt sınırın (ya da o tarihteki asgari ücretin) olağan 7.5 saatlik iş süresi için belirlendiği; kısmi çalışma durumunda ise sigortalının prime esas kazancının bir saate düşen miktarının 78'inci maddeye göre belirlenen alt sınırın (o tarihteki asgari ücretin) 7.5'da birinden az olamayacağı da ayrıca belirtilmiştir. (Şabahattin ŞEN, Tühis- İş Hukuku ve İktisat Dergisi Mayıs/2000 sayfa:59, 10.HD.8.7.76 E:154, K:5434; 10.HD.15.12.1978, E:978, K:142)

Kanaatimizce, yalnızca ek derslere giren öğretmenlerin ayda otuz gün üzerinden sigortalı gösterilmeleri hakkaniyet ölçüsüyle de uyuşmayacaktır. Yarıgıtayın istikrar kazanmış görüşü doğrultusunda, ek ders saat sayısının 7.5'a bölünmesi suretiyle bunulucak rakamın, prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

iv) Aday Öğretmenler, Uzmanlar ve Usta Öğretmenler

Yönetmeliğin 47'inci maddesinde özel öğretim kurumlarında görevlendirilen personelin, adaylık süreleri ile sicil ve disiplin hakkında yönerge hükümlerine göre işlem görecekleri hüküm altına alınmış; anılan yönergeye göre de rehber öğretmen gözetiminde aday öğretmenin temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim göreceği, adaylık süresinin bir takvim yılından az, iki takvim yılından fazla olamayacağı belirtilmiştir.

Temel eğitim on gün – bir ay; hazırlayıcı eğitim bir – iki aylık zaman diliminde gerçekleşir. Temel eğitimi ve hazırlayıcı eğitimi başarı ile sonuçlandıran adaya, uygulamalı eğitimde yönergenin 43'üncü maddesinde sayılan haftalık derslere girebileceklerdir. Yönergenin 28'inci maddesinde de; uygulamalı eğitime tabi tutulan öğretmen ve öğreticilerin görevli bulundukları okulda yapılan öğretmenler kurulu toplantılarına, görevlendirilecekleri, her türlü kurslara, seminerlere, konferanslara ve diğer eğitsel etkinliklere katılacakları, rehberin gözetimi ve denetiminde derse girebilecekleri, değerlendirme yapacakları ve bağımsız nöbet görevi üstlenebilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Yönergeden anlayabildiğimiz kadarıyla aday öğretmenler yalnız derse girmekle yetinmemekte, kurumlarındaki diğer faaliyetlere katılmakta ve verilen diğer görevleri (örneğin nöbet gibi) yerine getirmektedirler. Adaylık süresi yasadan kaynaklanan bir zorunluluk ise de, özel öğretim kurumlarında

adaylık sürecini geçirmekte olan aday öğretmenler, rehber öğretmenin ve/veya idarecinin verdiği talimat doğrultusunda çalışmakta, çalışması karşısında da ücret almaktadır. Bu veriler ışığında, hizmet akdinin varlığı tartışılmayacağından aday öğretmenlerin SSK sigortalısı olmaları yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

v)Diğer Personel (Büro Elemanı, Aşçı, Hizmetli, Şoför ..vs)

Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Yönetmeliği Kurum personelini sayarken idareci ile öğretmen, uzman ve usta öğreticileri kapsama dahil etmiş, hizmetli, büro elemanı, aşçı, şoför gibi diğer personeli dahil etmemiştir. Ancak kurum açılış sürecinde Bakanlık ve İlköğretim müfettişlerince ön inceleme raporları, nihai rapor düzenlenirken diğer bir çok unsurlar gibi kurumda bulunan hizmetli, büro personeli ve diğer personelin sayısı ve niteliği yönünden yeterli olup olmadığı dikkate alınmaktadır.

Bu sınıfa dahil ettiğimiz özel öğretim kurumu personelinin çalışmaları hizmet akdine dayalı olduğundan SSK sigortalılıkları tartışılmayacak kadar açıktır.

9.4 – Özelik Arz Eden Diğer Konular

i) Zümre Başkanları :

Yönetmeliğin 42'inci maddesinde özel öğretim kurumlarında, aynı dersi veya birbirine yakın olan dersleri öğretmekle görevli öğretmenlere zümre başkanı görevlendirileceği; öğretmen sayısı en az üç olan branşlarda müstakil zümre başkanının görevlendirileceği, zümre başkanlarının, özlük haklarında herhangi bir kayba uğratılmadan haftada en fazla 10 saat derse girecekleri hüküm altına alınmıştır. Yönetmelikte yer alan 'özlük haklarından kayba uğratılmadan' ibaresiyle, aylık ücretlerinden bir kısıtlamaya gidilemeyeceği, ücretinin aylık bazda ödeneği anlaşıldığından, prim ödeme gün sayıları tam ay üzerinden -30 gün olarak- Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirileceklerdir.

ii) Yönetici, Asıl Öğretmen, Uzman ve Usta Öğreticilerin Tatildeki Sigortalılığı:

Yasanın 35'inci maddesine göre, yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretleri, yönetmeliklerine göre yükümlü bulundukları görevleri yapmaları şartıyla ders yılı içindeki tatil günlerinde imtihan ve tatil aylarında da

ödeneceği belirtilmiştir. Öğretmenler yaz tatillerinde ve diğer tatillerde okulda fiilen çalışmamış olsalar da yasadan kaynaklanan hakları doğrultusunda ücret alırlar. 506 sayılı kanunun 77/a maddesine göre hak edilen ücret üzerinden prim kesileceği, 77/10 maddesine göre de, SSK uygulamasında ay kavramının '30' güne tekabül ettiği hükümleri esas alındığında, asıl öğretmenlerin, uzman ve usta öğreticilerin tatil süresinde de prim ödeme gün sayılarının tam ay üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirileceği sonucuna ulaşılacaktır.

iii) Hasta Olan veya İş Kazası Geçiren Personelin Sigortalılığı :

Yasanın 38'inci maddesinde özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmen ve diğer personele 506 sayılı kanuna göre tevsik edilen hastalıkları ve iş kazaları için SSK tarafından ödenen iş göremezlik ödenekleri, bu kişilerin özel öğretim kurumlarından almakta oldukları ücretten eksik ise, aradaki farkın özel öğretim kurumunca tamamlanacağı hükmü yer almaktadır. Kanun metninden anlaşıldığına göre, bu haktan yalnız öğretmenler değil, hizmetli, büro elemanı gibi diğer personel de yararlanacaktır.

Öğretmene / personele ödenen fark ücret , dönemin sigorta primine esas kazanç tutarının alt sınırı ile karşılaştırılacak; fark ücret, SPEK alt sınırından düşük ise sigorta primine esas kazanç alt tutarı üzerinden, alt sınırdan yüksek ise fark ücreti üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilecektir. (Bknz. SSK Sigorta Müfettişleri Çalışma Talimatı, Sayfa:80)

İKİNCİ BÖLÜM

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI / OKULLARI VE ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

Zihinsel, görme, konuşma özürlüler gibi özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik özel sektör tarafından kurulmuş kurum, okul ve rehabilitasyon merkezlerinin iki başlık altında değerlendirilmesi mümkündür:

- 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılmış Milli Eğitim Bakanlığı gözetim ve denetimindeki özel eğitim kurum ve okulları,

- Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün gözetim ve denetimindeki işitme ve konuşma özürlüler, zihinsel özürlüler ve spastik çocuklar özel rehabilitasyon merkezleridir.

Sırasıyla bu kurumları inceleyelim:

1 – Özel Eğitim Kurum ve Okulları

18.10.2000 tarih, 23937 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 31'inci maddesinde 'gerçek ve tüzel kişiler, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve öğretimleri için 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundaki esaslara uygun olarak özel okul ve kurum açabilirler' hükmü yer almıştır. Ancak özel sektör tarafından açılacak özel eğitim kurum ve okullarının açılış prosedürü ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmemiştir. Bu noktada, 625 sayılı Kanun ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki okulların açılışı, işleyişi ile ilgili hükümlerin özel eğitim kurumları ve okulları için geçerli olduğu sonucuna varılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurum ve okulların Sosyal Sigortalar Mevzuatı doğrultusunda teftişlerinde, özel öğretim kurumları ve okullarının teftişinde belirlenebilen verilerin dışında, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde başka bir veriye yer verilmediği görülmektedir. Ancak kurumun/okulun toplam öğrenci sayısı, bir sınıfta eğitim görecek maksimun öğrenci sayısı.. gibi verilerden hareketle, okuldaki öğretmen/eğitici sayısına ulaşılmasına yönelik anılan yönetmelikteki şu veriler değerlendirilmeye alınabilir:

i)Görme, İşitme ve Ortopedik Yetersizliği Olanlar İçin Açılan Kurumlar :

Yönetmeliğin 33'üncü maddesine göre, görme, işitme ve ortopedik yetersizliği bulunan bireyler için kaynaştırma uygulamaları esas olmak üzere gündüzlü ve/veya yataklı özel eğitim kurumları açılabilir. Sınıf mevcudu, okul öncesi, ilköğretim ve yaygın eğitimde en fazla 10; ortaöğretimde en fazla 20 öğrencidir.

ii) Birden Fazla Alanda Öğrenme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Açılan Kurumlar :

Yönetmeliğin 34'üncü maddesine göre birden fazla alanda öğrenme yetersizliği olan bireyler için gündüzlü okul ve kurumlar açılabilir. Bu sınıflarda en fazla 6 öğrenci bulunur ve iki öğretmen görevlendirilir.

iii) Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olan Bireyler için Açılan İlköğretim Okulları :

Yönetmeliğin 36'ıncı maddesinne göre ortaöğretimde zihinsel öğrenme yetersizliği olan ilköğrtim çağı çocukları için gündüzlü ilköğretim kurumları açılır. Okullarda sınıf öğretmeliği esastır. Sınıf mevcutları tüm sınıflarda en fazla 10 öğrenciden oluşur.

iv) Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Açılan Eğitim ve Uygulama Okuulları :

Yönetmeliğin 37'inci maddesine göre genel eğitim programlarından yararlanamayan okul öncesi ve zorunlu ilköğretim çağındaki geri düzeydeki zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar için gündüzlü özel eğitim kurumları açılır. Bu okullarda sınıf öğretmenliği esastır. Sınıf mevcutları, okul öncesi eğitim sınıflarında en fazla 6, diğer sınıflarda en fazla 8 öğrenciden oluşur. Okul öncesi eğitim sınıflarından altıncı sınıfa kadar sınıflarda iki özel eğitim öğretmeni, yedi ve sekizinci sınıflarda bir özel eğitim öğretmeni ile bir usta öğretici veya iki özel eğitim öğretmeni görevlendirilir. Öğrenciler ilgilileri ve yeterlilikleri ölçüsünde yedinci ve sekizinci sınıflarda uygun iş eğitimi ve uygulama programına yöneltilirler.

v) Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Açılan Eğitim Merkezleri :

Yönetmeliğin 38'inci maddesine göre eğitim ve uygulama okullarını bitiremeyen veya zorunlu eğitim çağı dışında kalan zihinsel öğrenme yetersizliği olan ve/veya genel eğitim programlarından yararlanamayan özel eğitim gerektiren bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme gereksinimlerini karşılamak, topluma uyumlarını sağlamak, işe hazırlamak amacıyla farklı konu ve sürelerde meslek kurslarının düzenleneceği gündüzlü eğitim kurumları açılır. Görme, işitme, ortopedik yetersizliği olanlar için de merkezler açılır.

Bu kurs programının açılabilmesi için en az kursiyer sayısının 5 olması gerekir. Sınıflar en fazla 10 kursiyerden oluşur. İş eğitim merkezlerinde sınıf öğretmenliği esastır. Sınıflarda bir özel eğitim öğretmeni ile bir atölye öğretmeni/usta öğretici veya iki özel eğitim öğretmeni görevlendirilir. Kurs programları en az bir, en fazla üç öğretim yılı olarak belirlenir.

vi) Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Açılan Mesleki Eğitim Merkezleri:

Yönetmeliğin 39'uncu maddesine göre ilköğretimlerini tamamlayan, 20 yaşından gün almamış orta düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olanlar veya ilköğretimi tamamlayıp genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek bireylerin farklı konu ve sürelerde meslek kurslarının düzenleneceği gündüzlü özel eğitim kurumu açılır. Sınıf mevcutları 10 öğrenciden fazla olamaz.

Haftalık ders programına göre, öğrenciler haftada bir gün kültür ve mesleki eğitim (teorik), dört gün de işletmelerde beceri eğitimi alırlar. İşe yerleşterilemeyen öğrenciler ise merkezlerdeki atölyelerde beceri eğitimi görürler. İşe yerleştirilen öğrenciler 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunun öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar.

vii) Otistik Bireyler İçin Açılan Kurumlar :

Otizm; Genelikle erken çocukluk döneminde bireylerin eğitim preformansının ve sosyal uyumunun sözlü – sözsüz iletişim boytunda olumsuz ve ciddi biçimde etkilenmesi durumudur. Yönetmeliğin 40'ıncı maddesine göre genel eğitim programlarından yeterince yararlanamayan otizm tanısı konulmuş 3 – 18 yaş grubundaki çocuklar için gündüzlü eğitim kurumları açılır. Kurumlarda gelişimsel eğitim programları uygulanır. Bireyselleşmiş eğitim programlarının uygullanması esastır. Bu nedenle iki öğrenciye bir özel eğitim öğretmeni görevlendirilir.

1.1 – Özel Eğitim Kurumları Personeli :

Yönetmeliğin beşinci kısım birinci bölümünde (45'inci madde ve takip eden maddelerde) özel eğitim kurumlarında çalışacak personeli saymış ve niteliklerini belitrmiştir. Müdür, müdür yardımcısı, özel eğitim öğretmeni-sınıf öğretmeni, grup öğretmeni ve eğitim görevi verilen sınıf öğretmeni, işyeri koordinatör öğretmeni, atölye öğretmeni, atölye şefi, rehber öğretmen-

psikoloji danışmanı, okul öncesi öğretmeni, usta öğretici, hekim, diyetisyen, hemşire, teknisyen .. gibi personel sayılmış, sözkonsu personelin atama kararları, görevleri yönetmelikte ayrıntılı bir şekilde sayılmamıştır. Belirtilen bu personelin tamamının özel eğitim kurumlarında bulundurulma zorunluluğu olduğuna dair yönetmelikte bir hüküm belirlenememiştir. Kurumun ya da okulun uyguladığı programa göre personel sayısında ve meslek grubunda değişiklik olacaktır.

Sosyal Sigortalar Mevzuatı açısından incelemede baz alınabilecek Yönetmeliğin 50'inci maddesinde beilrtilmiştir. Anılan maddeye göre, yatılı özel eğitim kurumlarında her gruba, grubun gözetimi ve eğitimi için bir sınıf öğretmeni görevlendirilir. Gruplar sınıflarına, yaşlarına ve özelliklerine göre ayrılmış 20 - 25 öğrenciden oluşur. Diğer yandan yönetmeliğin 83'üncü maddesinde yatılı özel eğitim kurumlarında gece nöbeti için yeteri kadar öğretmen bulunmadığı takdirde kurumun yöneticileri de gece nöbetci öğretmen olarak görev yaparlar. Gece nöbetlerinde en az bir bayan ve bir bay öğretmen görevlendirilir.

1.2 – Özel Eğitim Kurumlarından İstenilecek Kayıt ve Belgeler :

Birinci Bölümün '9.1- Genel Olarak İsenilecek Kayıt ve Belgeler' başlığı altında sunğumuz kayıt ve belgelere ilave olarak özel eğitim kurumlarından da yönetmeliğin 74'üncü maddesinde sayılan defter ve dosyalardan, aşağıda belirttiğimiz defter ve belgeler istenilebilir.

- Öğrenci künye defteri
- Öğrenci devam – devamsızlık defteri
- Ders defteri
- Öğretmen, memur, hizmetli, devam – devamsızlık defteri
- Gelen giden evrak defteri
- Teftiş defteri
- Nöbet defteri
- Maaş ve ücret gerçekleştirme defteri
- Personel sahıs dosyaları
- Öğrenci ders çizelgeleri dosyaları
- Günlük imza çizelgeleri dosyaları
- Ödenek dosyası
- Maaş ve ücret ödeme bordroları dosyası
- İşe yerleştirme dosyası

2 – Özel Rehabilitasyon Merkezleri :

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 9'uncu maddesine dayanılarak çıkarılan "İşitme ve Konuşma Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği", "Zihinsel Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği" ile "Spastik Çocuklar Özel Rahabilitasyon Merkezleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri aynı içerikli olması nedeniyle karışıklığa yol açmaması ve daha kolay anlatım sağlanması amacıyla yalnız 'İşitme ve Konuşma Özürlüler Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği' ele alınacak, ancak belirtiğimiz gibi diğer yönetmeliklerin de aynı içerikte olması nedeniyle aynı anda her üç yönetmelik de değerlendirilmiş olacaktır.

2.1 – Rehabilitasyon Merkezlerinin Kuruluşu :

Özel rehabilitasyon merkezlerini açmak isteyen gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri, yönetmeliğin 5'inci maddesinde sayılı belgeler ile bir dilekçe ekinde İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne müracat eder. İl Müdürlüğü, dosyanın eksikliği var ise tamamlatıp Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderir. Tasdik edilen belgelerin bir örneği Genel Müdürlükte, bir örenği İl Müdürlüğünde saklanır. Belgelerin bir örneği ile birlikte 'Kuruluş Açma ve İşletme Belgesi' kurucuya gönderilir.Kuruluş Açma ve İşletme Belgesi kuruluşta görülebilecek bir yere asılır.

Kuruluş açma ve işletme belgesi verilen bir kuruluşun işveren ve işyerinin ismi ve yaptığı işin çeşidi İl Müdürlüğünce bir ay içinde o yerin bağlı bulunduğu Çalışma Müdürlüğüne bildirilir.

2.2 – Rehabilitasyon Merkezlerinde Personel Çalıştırılması :

Yönetmeliğin 9'uncu maddesinde kuruluş açma ve işletme izni belgesi verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kuruluşta istihdam edilen personel için (5'inci maddede sayılan) gerekli belgeleri kurucu veya sorumlu müdür İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim eder. İl Müdürlüğü yönetmelik hükümleri doğrultusunda değerlendirilir ve uygun görülenler tasdik edilir. Personelin kuruluşta çalışması İl Müdürlüğünün teklifi ve Valı veya görevlendireceği Vali Yardımcısının onayı ile gerçekleşir. Personel belgeleri ve çalışma onayının birinci nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir. İkinci nüshaları İl Müdürlüğünde, üçnücü nüshüları da Kuruluşta muhafaza edilir. İl Müdürnlüğüce tasdik edilmeyen ve Valilik onayı olmayan personel

Kuruluşta çalışamaz. Aynı işlemler yeni alınacak personel içinde yerine getirilir.

Yönetmeliğin 10'uncu Maddesinde, kuruluşta, sorumlu müdür, odyolog, fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı(sosyal hizmet uzmanı), özel eğitici, çocuk gelişimcisi, hemşire olmak üzere çeşitli personel çalıştırılacağı; 11'inci Maddesinde de kuruluşun kapasitesine göre teknik, idari ve yardımcı personel ile gereksinim duyulacak diğer meslek elemanları çalıştırılabileceği belirtilmiştir. Çalıştırılacak personel sayısı hakkında bir standart belirtilmemiş ise de Yönetmelik maddesinden anlaşıldığı kadarıyla 10'uncu maddede sayılan çalıştırılacak personel ihtiyari değil zorunludur. Dolayısıyla maddede sayılan personelden – en az – birer kişinin çalıştırılması gerektiği düşünülebilir. Yönetmeliğin 11'inci maddesinde ayrıca sorumlu müdürün birden fazla kuruluşta sorumlu müdür olamayacağı ve çalışma saatleri içinde başka bir görevde çalışamayacağı hükmü yer almaktadır.

2.3 – Rehebilitasyon Merkezlerinin Denetimi :

Yönetmeliğin 23'üncü maddesine göre Kuruluş, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yılda en az bir kez denetlenir.Gerektiğinde diğer yetkili elemanlarca da denetlenir. Kuruluşta, yetkililerce yapılan denetim sonuçlarının yazılması için her sayfası İl Müdürlüğünce mühürlenmiş bir denetim defteri tutulur.

2.4 – Rehabilitasyon Merkezlerinin Devri veya Nakli :

Yönetmeliğin 24'üncü maddesine göre kuruluşun başka gerçek veya özel hukuk tüzel kişiye devrinde yeni kurucular noterden alacakları devir senedi ve yönetmelikte sayılan diğer belgeler ile birlikte Valiliğe müracat ederler. Genel Müdürlüğün onayından sonra yeni kurucu (devralan) adına 'açılış belgesi' düzenlenir.

Kuruluşun başka bir binaya naklinde ise yeni bina ile ilgili gerekli belgeler ile kurucular Valiliğe müracat ederler. Kuruluş açma sürecindeki prosedür nakilde de yerine getirilirir. Genel Müdürlüğün onayından sonra bina için 'açılış izin belgesi' düzenlenir.

2.5 – Rehabilitasyon Merkezlerinde Bulunudurulacak Defter ve Belgeler :

Yönetmeliğin 28'inci maddesinde, Kuruluşta bulundurulması zorunlu defter ve dosyaları sayılmıştır. Sözkonunu defter ve dosyalar;

- Gelen – giden kayıt defteri
- Vergi Usul Kanunu ile ilgili hükümler gereğince gerekli defter ve kayıtlar
- Personel özlük dosyaları
- Teftiş ve denetleme defterleri
- Özürlüler için kişisel dosyalardır.

2.6 – Rehabilitasyon Merkezlerinin SSK Mevzuatı Açısından Denetlenmesi :

Yukarıda özet olarak vermeye çalıştğımız yönetmelik hükümleri doğrultusunda rehabilitasyon merkezlerinin Sosyal Sigortalar Kurumu Mevzuatı doğrultusunda incelenmesinde baz alınabilecek somut sayısal kriterler yoktur; ancak, rehabilitasyon merkezlerinde çalıştırılan personelin isim listesi, işe başlama tarihleri, çalışma süreleri, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde mevcuttur. Hatta yönetmeliğin 27'inci maddesine göre kuruluşlar her ayın ilk haftasında personeal listelerini, aylık ücret ödeme bordrolarının bir örneğini, personel ile ilgili değişiklikler belirten bilgilerini iki nüsha halinde hazırlayıp bir nüshasını denetleme için İl Müdürlüğüne gönderilmesi hükmünü içermektedir.

Rehabilitasyon merkezlerinden yeterli veri elde edilememesi durumunda, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü nezdindeki kayıt ve belgelerden , incelemeye alınan rehabilitasyon merkezinin tüm verileri temin edilebilecek verilerle merkezin Sosyal Sigortalar Kurumuna yaptığı bildirimler karşılaştırılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI

17.03 1989 tarih, 20111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğrenci Yurtları Ve Benzeri Kurumların Açılması, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik" incelenmiş; Sosyal Sigortalar Mevzuatı açısından sözkonusu yurtların incelenmesinde baz alınabilecek yönetmelik hükümleri belirlenmeye çalışılmıştır.Yönetmeliğinin 2'inci maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşları ile dernek, vakıf, gerçek ve özel hukmi şahışlara ait yurt, pansiyon ve benzeri kurumlar yönetmelik kapsamına alınırken, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar kurumu yurtları ile Üniversiteler ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait yönetmelik kapsamı dışında tutulmuştur.

1 – Özel Yurtların Açılması

Yönetmeliğin 9'uncu maddesine göre T.C. uyruklu gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri bu yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olamak kaydıyla yükseköğretim veya ortaöğretim öğrencileri için yemekli veya yemeksiz Kurum (yurt) açabilirler. Kurumun açılması ve işletilmesi Milli Eğitim Bakanlığının iznine tabidir. Bakanlık bu yetkisini Valilikler aracıyla kullanır.

Kurum açmak isteyenler, yönetmeliğin 10 ve 13'üncü maddelerinde sayılmış belgelerle Valiliğe müracat ederler. Yönetmeliğin 16'ıncı maddesine göre Kurum açma müracatları en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. Kurum açma izni alanların en geç bir yıl içinde kurumu faaliyete geçirmek zorundadırlar.

2 – Özel Yurtların Denetimi

Yönetmeliğin 45'inci maddesinde derneklere ait yurtların İçişleri Bakanlığının veya bulundukları yerin en büyük mülki amir tarafından denetleneceği; Vakıflara ait yurtların da Vakıflar Genel Müdürlüğünce denetleneceği, ayrıca, derneklere ve vakıflara ait yurtlar ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait yurtların eğitim, öğretim faaliyetleri bakımından Milli Eğitim Bakanılğı tarafından yılda en az bir defa Milli Eğitim Bakanlığının vereceği talimata uygun olarak mülki amirler tarafından yılda en az üç defa denetleneceği, hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca aynı maddede 'İçişleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel müdürlüğü ve mülki amirler kurumlarla ilgili denetleme sonuç raporalarını yapılan

işlemleri denetlemenin sona ermesini müteakip 15 gün içinde Milli Eğitim Bakanlığına gönderirler' hükmü yer almıştır.

3 – Özel Yurtlarda Çalıştırılacak personel :

Yönetmeliğin 31'inci maddesinde yurtlarda çalıştırılacak personelin nitelikleri sayılmış, bunlardan müdür, müdür yardımcısı, belletici, yönetim memurları ünvanı altında personelin görevlendirileceğini, ihtiyaca göre de daktilograf, ayniyat saymanı, şoför, hizmetli , kaloriferci aşçı, bekçi, dağıtıcı, teknisyen vb. görev ünvanıyla personel istihdam edilebileceği belirtilmiştir. Yönetmelik maddedesinde yer alan '..personel görevlendirilir..' ibaresi bir zorunluluk ifadesidir; metinde açıkça çalıştırılacak personel sayısı belirtilmemiş ise de maddeden anladığımız kadarıyla müdür, müdür yardımcısı, belletici ve yönetim memuru çalıştırmak zorunluğu vardır. Bu noktada belirtilen ünvanlarda en az bir elemanın çalıştırılması gerektiği ortadadır. Diğer yandan öğrenci sayısı 100'den aşağı olan kurumlarda müdür yardımcısı görevlendirilmesi kurumun takdirinde olduğuna dair yönetmelik hükmünün gözönünde bulundurulmasında fayda olacaktır.

Yönetmelikte, kurumda çalıştırılıcak tüm personelin Valilikce yapılacak gerekli soruşturmadan sonra istihdam edileceği, personelin sigortasız ve sağlık muayenesiz çalıştırılamıyacağı hükümleri yeralmaktadır. Yönetmeliğin 32'inci maddesinde de, "kurumda görevlenidrilecek kurum müdürünün tayini veya sözleşmenin onaylanması Valinin görüşü alınmak kaydıyla kurum sahibi tarafından yapılır. Kurum müdür yardımcıları, belletici, yönetim memurları ve diğer görevlilerin tayini ise Milli Eğitim müdürlüğünün uygun görüşü alınmak kaydıyla kurum müdür tarafından yapılır' hükmü yeralmaktadır.

4 - Özel Yurtların Tutmak Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler

Yönetmeliğin 19'uncu maddesinde özel yurtların tutmak zorunda oldukları defter ve kayıtlar sayılmıştır. Bunlardan sigorta mevzuatı açısından gerekli olabilecek defter ve kayıtlar aşağıda sayılmıştır.

- Gece gündüz hizmetleri onay kayıtları
- Kurum yöneticileri ve hizmetlileri ilave hizmetlerde çalışanların özel dosyaları
- Teftiş dosyaları ve defteri
- Gelen giden evrak zimmet defteridir.

5 - Özel Yurtların SSK Mevzuatı açısından denetlenmesi :

Yukarıda anlatılmaya çalışıldığı üzere, özel yurtlar gerek bağlı bulunduğu bakanlık ve gerek mülki amirler tarafından sıkca denetlenmesine rağmen, özel okul ve özel kurslara nisbeten resmi makamlarda özel yurtlara ilişkin yeterli bilgi ve belge olmadığı kanatindeyiz. Şöyle ki, özel okullarda personelin işe başlaması, işten çıktıktan kısa bir süre sonra Valiliğe bilgi verilmesi, her ay ücret ödeme bordrolarının birer örneğinin Valiliğe gönderilmesi gibi çalışan personelin Valilik ve İl Milli eğitim Müdürnlüğünde detaylı bilgi belge mevcut iken özel yurtalar için aynı olguyu ifade etmek olanaksız gibi görünüyor. Özel yurtlar yönetmeliğine göre yurtlarda çalışacak personelin çalıştırılmadan önce Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden görüş alınmaktadır. Bu aşamadan sonra ilgili personelin yurtta çalışıp çalışmadığı, işten ayrıldı ise hangi tarihte ayrıldığı, resmi makamlardaki verilerle belirlenmesinde zorluk çekililebilir.

Yine de bu olumsuzluklara rağmen, resmi dairemerden temin edilecek, özel yurtların açık adresleri, ilk etapta çalıştırdıkları personel isimleri, çalışmaları için uygun görüş alındığı tarih (işe başlama tarihinin belirlenmesinde yol gösterici olabilir), yurtların faaliyete başlama tarihleri, gibi veriler incelemelerde ışık tutabilir. Diğer yandan, yönetmeliğe göre, müdür, müdür yardımcısı, belletici ve yönetim memurları çalıştırma zorunluluğu noktasından hareketle inceleme genişletilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULUPLERİ

08.10.1996 tarih, 22781 sayılı Resimi Gazetede yayımlanan “Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evleri ile Özel Çocuk Kulupleri kuruluş ve İşleyiş Esasaları Hakkında Yönetmelik” incelenmiş, SSK Mevzuatı açısından bu kuruluşların denetiminde uygulanabilecek veriler belirlenmeye çalışılmıştır. Yönetmeliğin 2’inci maddesinde yönetmeliğin kapsamı sayılmış; buna göre, kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait kreş ve gündüz bakım evleri ile çocuk kulüpleri yönetmelik kapsamında sayılmıştır.

Özel kreş ve gündüz bakım evleri ile özel çocuk kulüpleri (bu kuruluşlar, kısaca kuruluş diye ifade edilecektir) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu genel Müdürlüğünün denetimi ve gözetimi altındadırlar.

1 – Kuruluşun Açılması

Kuruluşu açmak iseteyen kurucular, yönetmeliğin 5'inci maddesinde sayılı nüfus cüzdanı örneği, sabıksızlık kaydı, bina adresi, ikametgah ilmuhaberi, sağlık raporu gibi evrakları bir dilekçe ekinde İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvururlar. Kuruluş açma şartlarına haiz olanlara İl Müdürlüğünce "Kuruluş Açma Yetki Belgesi" verilir. Kurucular yetki belgesine dayanarak binanın tefriş ve donanımına başlarlar. Yetki belgesi aldıktan sonra yönetmeliğin 8'inci maddesinde sayılan mefruşatın tamamlanması, itfaiye raporu, binanın tapu senedi veya kira kontratı, trafik raporu gibi formaliteleri üç ay içinde tamamlayarak "Kuruluş Açma İzin Belgesi " almak üzere gerekli belgeleri ikişer adet dosyalar halinde İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne müracat ederler. Dosyalar incelenir, il müdürlüğün teklifi ve valiliğin onayı ile kuruluşun açılışına izin verilir. "Açılış İzin Belgesi" imza karşılığında kurucuya verilir; bir örneği de Genel Müdürlüğe gönderilir. Açılış izin belgesi verilen kuruluşun işveren, işyerinin ismi ve yaptığı işin çeşidi İl Müdürülğünce bir ay içinde o yerin bağlı bulunduğu Çalışma müdürlüğüne bildirilir.

2 – Kuruluşta Personel Çalıştırılması

Yönetmeliğin 11'inci maddesine göre açlış izni verilen kuruluşun kurucusu ve sorumlu müdürü kuruluş açılış izin belgesi aldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde kuruluşta istihdam edilecek her personel için gerekli belgeleri (nüfus cüzdan örneği, öğrenim durum belgesi, ikamet belgesi vs.) ikişer nüsha halinde düzenleyerek il müdürlüğüne teslim eder. Müdürlük belgeleri inceler ve uygun olanları tasdik eder.(Çalışma onayı) Personel belgeleri ve çalışma onayının birinci nüshaları İl Müdürlüğünde, ikinci nüshaları da kuruluşta muhafaza edilir. İl Müdürlüğünce tasdik edilmeyen, çalışma onayı almayan personel kuruluşta çalıştırılamaz. Aynı işlemler yeni alınacak personel için de yerine getirilir.

Yönetmelikte, görebildiğimiz kadarıyla, kuruluşta çalışacak personel sayısı açısından net bir ifade kullanılmamıştır; ancak, yönetmeliğin 12'inci maddesinde kuruluşta müdür, grup sorumlusu, çocuk bakıcısı ve iş haçmine göre yemek, temizlik, ve diğer hizmetler için yeterli sayıda personel ihtihdam edileceği belirtilmiştir. Anlaşıldığı kadarıyla, kuruluşta, müdür, grup

sorumlusu ve çocuk bakıcısı çalıştırılması zorunlu, diğer personelin çalıştırılması iş haçmine göre ve ihtiyaca göre değişmektedir.

Diğer yandan, yönetmeliğin 13'üncü maddesinde çocuklarda oluşturulacak guplarda yaşlarının esas alınacağı, 14'üncü maddesinde gruplarda çalıştırılacak personel sayısı ve niteliğini belirtilmiştir. Uygulamada kolaylık olması amacıyla Yönetmeliğin her iki maddesi birlikte değerlendirilerek aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.

GRUP (aya göre)	**Grubu Oluşturacak En Çok Çocuk Sayısı**	**Grupta Çalışacak En Az Personel Sayısı**
0 – 24 aylık bebekler ve yeni yürüme çağındakiler	10	1 grup sorumlusu 1 çocuk abkıcısı
25 – 48 aylık çocuklar	20	1 grup sorumlusu 1 çocuk abkıcısı
49 – 72 aylık çocuklar	20	1 grup sorumlusu 1 çocuk bakıcısı

Öte yandan, yönetmeliğin 14/c maddesinde, özel çocuk kulüplerinde, sabahçı ve öğlenci çocuklara yönelik iki bölümde hizmet verileceği gruplar en fazla 20 çocuktan oluşacağı, öğrenim dönemlerinde sabah ve öğleden sonra gelen çocukların toplamı bir grup için belirlenen miktarı geçemeyeceği ve her grup için bir grup sorumlusunun görevlendirileceği, hükümleri yer almaktadır.

3 - Kuruluşun Çalışma Gün ve saatleri

Kuruluş, Yönetmeliğin 21'inci maddesinde kuruluşta çalışma gün ve mesaileri belirlenmiştir. Buna göre, kuruluşların mesai gün ve saatleri dahilinde hizmet verecekleri, hafta içi mesai saatlerine ilave olarak gece saatlerinde, hafta sonu tatillerinde ve diğer tatil günlerinde de faaliyetlerini sürdürmek isteyen kurucular, bir dilekçe ile il müdürlüklerine başvuracakları, kuruluşların sözkonusu saat ve günlerde hizmete devam edebilmeleri il müdürlüğünün kabul ve teklifi ile valiliğin onayına bağlı olduğu, gerekli personel temin edildiği takdirde gece ve tatil günlerinde de çalışaçak kuruluşlarda sorumlu birer yöbetci ve çocuk sayısına göre grup sorumlusu ve çocuk bakıcısı bulundurulacağı, kuruluşlarda yarım günlük ve saatlik bakım hizmeti de verilebileceği, yarım günlük ve saatlik bakım hizmetininin il müdürlüğünün kabululü ve teklifi ile ve Valililiğin onayına bağlı olduğu, hüküm altına alınmıştır.

4 - **Kuruluşların Teftiş ve Denetimi**

Yönetmeliğin 28'inci maddesinde kuruluşların denetimi ve teftişi ile ilgili hükümler yer almıştır. Buna göre, kuruluşlar, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce yılda en az bir kere denetlenmektedir. Gerektiğinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü müfettişi ve yetkili elemanlarınca kuruluşlar denetlenmekte ve teftişe tabi tutulmaktadırlar. Denetimlerde, kuruluşların, belirlenen kapasitenin üzerinde çocuk çalıştırıp çalıştırmadıkları, genel ahlak kurallarına aykırı hareket edip etmedikleri, belirlenen ücretten fazla ücret alınıp alınmadığı, mevzuata aykırı çocuk kabul edilip-edilmediği.. gibi bir çok konu ele alınmaktadır. Teftiş ve denetim esnasında, yetkililer, istenilen kayıt ve belgeleri ilgiliye sunmak ve kolaylık göstermekle yükümlüdürler.

5 - **Kuruluşun Devri, Nakli ve Kapatılması**

Yönetmeliğinin 29'uncu maddesinde kuruluşun devrini ve nakline ilişkin hükümler yer almıştır. Devir ve nakiller de açılış prosedüründe olduğu gibi İl Müdürlüğü ve Valiliğin onayıyla gerçekleşmektedir. Kuruluşun diğer gerçek bir kişi veya özel hukuk tüzel kişisine devrinde yeni kurucular "Kuruluş Açma Yetki Belgesini" aldıktan sonra taraflar noterden alacakları devir senedi ile İl Müdürlüğüne başvururlar. Kuruluşu devralacak şahışlardan açlış prosedüründe isitenilen belgelerden (nüfus cüzdanı örneği, sabıkasızlık belgesi, ikametgah senedi ..vs.) ikişer nüsha tanzimi istenilir.

Kuruluşların başka bir adrese nakillerinde ise nakillerinden önce kurucular, yeni gayrimenkule ait adreslerini içerir bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne başvururlar. İl Müdürlüğünce belirtilen adrese en kısa zamanda gidilerek yerinde inceleme yapılır. Binanın uygun yapıya sahip oludğu belirlenmesi halinde kurucular yeni binaya ait açılış sürecinde istenilen belgeleri (tapu kaydı veya kira kontratı, trafik raporu, itfaiye raporu vs.) ikişer nüsha tamamlanması istenilir. İki dosya halinde düzenlen belgeler İl Müdürlüğünce Valiliğin onayına sunulup nakil izni alındıktan sonra kuruluşun nakline izin verilir.

Kuruluşların nakil ve devirlerinde gerekli belgelerden oluşan ikişer adet dosyanın Valilikçe onaylanmasından sonra yeni kurucu adına veya yeni bina için "Açılış İzin Belgesi " düzenlenir. Kuruluşların devir ve nakillerine ait onayların birer örneği Genel müdürlüğe gönderiririlir. İl Müdürlüğüne haber vermeden devir yapan, devir alan ve nakil yapanlara özel kuruluş açma izni verilmez.

Yönetmeliğin 30'uncu maddesinde, kuruluşun kurucular tarafından kapatılması ile ilgili hükümler içermektedir. Buna göre, kurucular, en az üç ay önceden İl müdürlüğüne, personel ve velilere kuruluşu kapatmak isteğinde olduklarını bildirmek zorundadırlar. Kapanan Kuruluşlar, İl Müdürlüğünce Genel müdürlüğe ve o yerin bağlı bulunduğu Çalışma Bölge Müdürnlüğüne bildirilir. Kapanan kuruluşlar, yönetmeliğin 8'inci maddesinde belirtilen tüm belgeleri (kuruluş açılış için gerekli belgeler) İl Müdürlüğüne teslim ederler. İl Müdürlüğüne bildirilmeden kuruluşunu kapatan kurucuların yeniden özel kuruluş açma talebinde bulunmaları halinde -yeniden - açılış izni verilmez.

6 - Kuruluşlarca Tutulacak Defter ve dosyalar

Yönetmeliğin 35'inci maddesinde, kuruluşların tutacakları defter ve belgeleri saymıştır. Buna göre, kuruluşlar,

- Gelen yazı kayıt defteri,
- Giden yazı kayıt defteri,
- Gerekli muhasebe kayıtları,
- Çocuklara ait kütük defterleri,
- Teftiş ve denetleme defteri,
- Çocukların fiziksel ve psiko-sosyal gelişimlerine ait kayıtların bulunduğu çocuk dosyaları,
- Personel özlük ve sağlık dosyalarıdır.

7 – Kuruluşların SSK Mevzuatı Açısından Denetlenmesi

Özel kreş ve gündüz bakım evleri ile özel çocuk kulüplerinin Sosyal Sigortalar Mevzuatı açısından denetlenemesi esnasında ilk olarak, İl Sosyal Hizmetler Müdürlğündeki verilerden hareket edilebilir. Yukarıda da anlatıldığı üzere, kuruluşun açık adresinden, kuruluşta çalışan personelin isimi, ikamet adresi, statüsü ve kuruluşta hizmet gören çocuk sayısına kadar detaylı bilgiler İl müdürlüğü nezdinde mevcuttur.

Diğer yandan, kuruluştaki çocuk sayısısı ile yukarıda 2'inci maddede belertitiğimiz gruplarda çalıştırılacak en az personel sayısı baz alınarak çalıştırırak personel sayısına ulaşılabilir. Diğer yandan, sorumlu müdürün sürekli kuruluşta bulunması gerekitği hususu da gözden uzak tutulmamalıdır.

SONUÇ

Öteden beri var olan kaçak işçilik olgusu, ölçümleme uygulamasının 1987 yılında kaldırılımsıyla birlikte hızlı artış göstermiş, yasa koyucu tarafından 1993 yılında çıkarılan 3917 sayılı yasa ile kaçak işçiliğe müdahale amacı güdülmüş; kaçak işçilik önlenmeye çalışılmıştır. Yasanın uygulayıcıları Sigorta Müfettişleridir. İşkazalarının soruşturulamsı, anne-baba bakımın soruşturulması, sahte sigortalı soruşturulması, ihbar - yakınma dilekçelerinin sonuçlandırılması ve bunların ötesinde ***esasen alt denetim birimi elemanlarınca yaptırılması gereken yaygın ve yoğun denetimlerin de Sigorta Müfettişlerine yaptırtılması var olan denetim yükünü bir kat daha arttırmış; ve bu bağlamda Sigorta Müfettişleri, yasal ve asli görevleri olan asgari işçilik hesaplamasına yönelik incemelere yeterince zaman ayıramamışlardır***. Bu noktada, Kurumuzun, önemli prim ve gelir kaybına uğradığı tartışılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Alt denetim birimince yapılabilecek denetim yetkilerinin hızlı bir şekilde devredilmesi, Sigorta Müfettişlerinin asli görevlerine döndürülmesi, optimal personel yönetiminin gereğidir.

Hemen ilave edelim: Asgari işçilik hesaplamasına yönelik yeterince inceleme araştırma yapılamadığından konunun yargı boyutu henüz netleşmemiş; asgari işçilik hesaplamasına yönelik veri eksikliği nedeniyle de doktrinde de yeterince irdelenememiştir.

Çalışmamız, özel eğitim ve öğretim kurumlarında inceleme yapacaklara şablon, statik bilgi ve kriter sunma yerine, Sosyal Sigortalar Mevzuatı açısından incelemelerde ön bilgi anlamı taşıyacak mevzuat hükümlerini belirlemeye yöneliktir. Süphesiz, belirlebildiğimiz veriler, eksiksiz değildir. Mevzuatın hızlı değiştiğinin, belirlenen verilerin dışında başka verilerin de olabileceğinin dikkate alınmasında fayda vardır.

Kamu kurum ve kuruluşları arasında bilinen koordinasyonsuzluk Sosyal Sigortalar Kurumu ile Milli Eğitim Müdülükleri/Valilikler ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü arasında da mevcuttur. İncelemelerde, Milli Eğitim Müdürlükleri, Valilikler, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü nezdindeki verilerin Sosyal Sigorta Mevzuatı incelemelerinde önem arzettiği, verilerin, incelemelere ışık tutabilecek nitelikte ve asgari işçilik uygulamasında kriterler olarak baz alınabileceği, yasa ve yönetmelik çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmıştır.

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
SİGORTA TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARININ SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI AÇISINDAN İNCELENMESİ

HAZIRLAYANLAR
Yılmaz TOPCUK – Mustafa APAYDIN
Sigorta Müfettişleri

EKİM 200

İ Ç İ N D E K İ L E R

GİRİŞ 1

ÜLKEMİZDE ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI 2

BİRİNCİ BÖLÜM

625 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

1 – Yasal Dayanakları 4
2 – Yasa Kapsamı 4
3 – Özel Öğretim Kurumlarının Açılışı, Öğretime Başlaması, Devri, Nakli, ... 5
3.1 – Özel öğretim Kurumlarının Açılması 5
3.1.1 – Mali Teminat 7
3.1.2 – Sermaye Şartı 8
3.1.3 – En Az Ödenmiş Sermayenin Tespiti 8
3.1.4 – Sosyal Tesisler ve Donanım zorunluluğu 9
i) İdari Bölümler 9
ii) Diğer Bölümler 9
iii) Derslik Başına EnÇok öğrenciSayısı 10
3.2 - Öğretime Başlama 10
3.3 - Kurumların Devredilmesi ve Taşınması..... 11
3.3.1 – Kurumların Devredilmesi 11
3.3.2 – Bina Nakli (Adres Değişikliği) 12
3.4 – Özel Öğretim Kurumlarının Kapatılması 12
4 – Vergi Muafiyeti 13
5 – Özel Öğretim Kurumu Personeli 13
5.1 – Sorumlu Müdür ve Öğretim Kadrosu 14
5.1.1 – Personelin Taşıması Gereken Şartlar ve Atamaları 14
5.1.2 – Özelliği Olan Okullarda Görevlendirme 16
5.1.3 – Okul Öncesi Eğitim Kurumları 17
5.1.4 – İlköğretim Kurumları 19
5.1.5 – Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Görevlendirilmesi 21
5.1.6 – Yöneticilerde Aranan Nitelikler 21
5.1.7 – Aday Öğretmenler 22
5.1.8 – Uzman ve Usta Öğreticiler 22
5.2 – Görevlendirilecek Personelden İstenilecek Belgeler 23
5.3 – Ek Görev 24
5.4 – Çalışma İznin kaldırılması, Göreve Son Verme ve İşten Ayrılma 25

5.5 – Sözleşme ve Sözlemede Bulunması Zorunlu Hükümler 25
5.6 - Sicil Kayıtları 26
6 – Yönetici ve Öğretmenlerin Hizmet Akitleri 27
7 – Ödenecek Ücretlerle İlgili Hükümler 28
8 – Milli Eğitim Bakanlığının Özel öğrtim Kurumlarına Denetlemesi 29
9 – Özel Öğretim kurumlarının SSK Mevzuatı Açısından İncelenmesi 30
9.1 – İncelemelerde İstenilecek Kayıt ve Belgeler 33
9.2 – Kayıt ve Belgelerin İstenilmesinde Yasal Dayanak 34
9.3 – Özel Öğretim Kurumu Personeli ve Sigortalılık Durumları 36
i) Kurucular 36
i) İdareciler, Asıl Öğretmenler,uzmanlar ve usta öğreticiler 36
ii) Ek görevle Çalışan Öğretmenler,Uzmanlar,Usta Öğreticiler 37
iii) Aday Öğretmenler 38
iv) Diğer Personel (Büro elamanı, Hizmetli, Bekçi Vs.) 39
9.4 – Özellik Arz Eden Diğer Konular 39
i) Zümre Başkanları 39
ii) Yönetici ve Asıl Öğretmenlerin Tatildeki Sigortalılığı 39
iii) Hasta Olan ve İş Kazası Geçiren Personelin Sigortalılığı 40

İKİNCİ BÖLÜM

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI / OKULLARI VE ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

1 – Özel Eğitim Kurum ve Okulları 40
i) Görme, işitme ve ortopedikEngelliler İçin Açılan Kurumlar..... 41
ii) Birden Fazla Yetersizliği olanlar için Açılan Kurumlar 42
iii) Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olanlar İçin açılan İlköğretim Okulları ... 42
iv) Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olanlar İçin Açılan Eğitim ve Uygulama Okulları 42
v) Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Açılan Eğitim merkezleri 42
vi) Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Açılan Mesleki Eğitim mierkeezleri 43
vii) Otistik Bireyler İçin Açılan Kurumlar 43
1.1 – Özel Eğitim Kurumları Personeli 43
1.2 – Özel Eğitim Kurumlarından İstenilecek Kayıt ve Belgeler 43
2 – Özel Rehabilitasyon Merkezleri 44
2.1 – Rehabilitasyon Merkezlerinin Kuruluşu 44
2.2 - Rehabilitasyon Merkezlerinde Personel Çalıştırılması 45
2.3 – Rehabilitasyon Merkezlerinin Denetimi.....45
2.4 - Rehabilitasyon MerkezlerininDevri ve Nakli 46
2.5 - Rehabilitasyon Merkezlerinde Bulundurulacak Defter ve Belgeler 47
2.6 – Rehabilitasyon Merkezlerinin SSK Mevzuatı Açısından Denetlenmesi 47

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI

1 – Özel Yurtların Açılması 48
2 – Özel Yurtların Denetlenmesi 48
3 – Özel Yurtlarda Çalıştırılacak Personel 49
4 – Özel Yurtların Tutmak Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler 49
5 – Özel Yurtların Ssosyal Sigortalar Mevzuatı Açısından Denetlenmesi.....5

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULUPLERİ

1 – Kuruluşun Açılması 51
2 – Kuruluşta Personel Çalıştırılması 51
3 – Kuruluşun Çalışma Gün ve Saatleri 52
4 – Kuruluşların Teftiş ve Denetimi 53
5 – Kuruluşun Nakli, Devri ve kapatılması 53
6 – Kuruluşlarca Tutulacak Defter ve Dosyalar 54
7 – Kuruluşların SSK Mevzuatı Açısından Denetlenmesi 54

SONUÇ 55

YARARLANILAN KAYNAKLAR 56

YARARLANILAN KAYNAKLAR

1. 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu (18.06.1965/12026 tarih sayılı Resmi Gazete)

2. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim kurumları Yönetmeliği (23.06.1985/18790 tarih sayılı Resmi Gazete)

3. Milli Eğitim Bakanlığı 2000 yılı İsatistik verileri

4. SSK 1999 sonu Sigortalı ve İşyeri Saylıları İstatistik verileri

5. Özel Yurtlar ile Benzer Kurumların Açılması, İşletilmesi ve denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (17.03.1989/20111 tarih sayılı Resmi Gazete)

6. Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik (08.10.1996/22781 tarih sayılı Resmi Gazete)

7. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (18.01.2000/23937 'mükekerrer' tarih sayılı Resmi Gazete)

8. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü İşitme ve konuşma Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği

9. ŞEN, Sabahattin, Tuhis-İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Mayıs/2000 Sayı:2, Cilt:16 Ankara

10. Sigorta Müfettişleri Eğitim Notu ve Çalışma Talimatı, SSK Yayını 1998 Ankara

11. GÜZEL Ali, OKUR Ali Rıza, Sosyal Güvenlik Hukuku, 1998 İstanbul